SOZIALRECHT

Prüfungsfragen mit Antworten

Lektionen 1–6 · AKF-Klausurfragen · erst selbst antworten, dann vergleichen

LEKTION 1

Einführung in das Sozialrecht

L1.1 Verfassungsrechtliche Grundlagen

FRAGE 1 L1.1 · Cluster C1

Was ist eine Verfassung? Wie heißt die deutsche Verfassung? Nenne drei Regelungsbereiche.

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Eine Verfassung trifft die **höchstrangige Aussage über die Grundprinzipien der Herrschafts- und Wertordnung** eines Staates. Sie hat eine **Doppelfunktion**: Sie **berechtigt** den Staat zum Handeln (insbesondere zu Eingriffen in Bürgerrechte) und **begrenzt** zugleich seine Macht. Die deutsche Verfassung ist das **Grundgesetz (GG) vom 23. Mai 1949**.

Drei Regelungsbereiche des GG

Bereich	Inhalt	Beispiele
Staatsstrukturprinzipien und Staatszielbestimmungen	politische Grundentscheidungen zur Ausgestaltung der BRD	Art. 20 GG (Demokratie, Sozialstaat, Bundesstaat, Rechtsstaat, Republik)
Organisationsnormen	Organisation und Verfahrensvorschriften der Staatsorgane	Art. 51 ff. GG (Bundesrat)
Grundrechte	regeln Verhältnis Bürger ↔ Staat, **primär als Abwehrrechte**	Art. 4 GG (Religionsfreiheit), Art. 5 GG (Meinungsfreiheit)

Klausurstichworte

Grundgesetz · 23.05.1949 · höchstrangige Aussage · Berechtigung + Begrenzung · drei Regelungsbereiche · Staatsstrukturprinzipien · Organisationsnormen · Grundrechte · Abwehrrechte

FRAGE 2 L1.1 · Cluster C2

Welche Verfassung gilt in Deutschland? Welche Gewaltenteilung ist vorgesehen?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

In Deutschland gilt das **Grundgesetz (GG)** vom 23.05.1949. Es sieht in **Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG** die **Gewaltenteilung** vor: Die Staatsgewalt wird durch die besonderen Organe der **Gesetzgebung (Legislative)**, der **vollziehenden Gewalt (Exekutive)** und der **Rechtsprechung (Judikative)** ausgeübt. Damit wird **Machtkonzentration im Staat begrenzt**.

Drei Gewalten — Aufgabe + Beispiele

Gewalt	Aufgabe	Beispiele
Legislative	Gesetzgebung	Bundestag (auf Bundesebene), Landesparlamente
Exekutive	Ausführung der Gesetze, Verwaltungshandeln	Bundes-/Landesregierungen, Behörden, Polizei
Judikative	Rechtsprechung, Streitentscheidung	Gerichte aller Instanzen

Klausurstichworte

GG · 23.05.1949 · Gewaltenteilung Art. 20 II S. 2 GG · Legislative · Exekutive · Judikative · Machtkonzentration vermeiden

FRAGE 3 L1.1 · Cluster C3

Warum nennt man Art. 20 GG „Verfassung in Kurzform"? Welche Staatsstrukturprinzipien enthält er?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Art. 20 GG wird **„Verfassung in Kurzform"** genannt, weil er die **zentralen Staatsstrukturprinzipien** der Bundesrepublik in einer einzigen Norm bündelt. Diese Prinzipien sind durch die **Ewigkeitsklausel (Art. 79 Abs. 3 GG)** vor Änderung geschützt.

Die fünf Staatsstrukturprinzipien

	Prinzip	Kurzbedeutung
1	**Republik**	keine Monarchie; Staatsoberhaupt auf Zeit
2	**Demokratie**	Staatsgewalt geht vom Volke aus (Art. 20 II GG)
3	**Sozialstaat**	Staat richtet Handeln an sozialer Sicherheit + sozialer Gerechtigkeit aus
4	**Bundesstaat**	Aufteilung der Staatsgewalt auf Bund + 16 Bundesländer
5	**Rechtsstaat**	Bindung allen staatlichen Handelns an Gesetz + Recht; teilweise in Art. 20 III GG

Hervorhebung für das Sozialrecht

Für das Sozialrecht **am wichtigsten**: das **Sozialstaatsprinzip**. **Rechtsstaat** und **Demokratie** sind als Rahmen ebenfalls relevant. **Republik** wird im Skript bewusst nicht vertieft.

Klausurstichworte

Verfassung in Kurzform · fünf Staatsstrukturprinzipien · Republik · Demokratie · Sozialstaat · Bundesstaat · Rechtsstaat · Ewigkeitsklausel schützt sie · für Sozialrecht: Sozialstaat zentral

FRAGE 4 L1.1 · Cluster C4

Was bedeutet das Demokratieprinzip? Wie wird die Staatsgewalt ausgeübt?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Das **Demokratieprinzip** (Art. 20 Abs. 1, Abs. 2 GG) bedeutet: **Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.** Das Volk ist **stets Träger** der Staatsgewalt. In Deutschland übt das Volk diese Gewalt aber nicht direkt aus, sondern **„nur" in Wahlen und Abstimmungen**. Die alltägliche Ausübung erfolgt durch die **besonderen Organe der Gesetzgebung, vollziehenden Gewalt und Rechtsprechung**.

Aufbau des Demokratieprinzips

1. **Souveränität des Volkes** — Volk = Träger der Staatsgewalt (Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG)
2. **Ausübungsformen**:
   - **Wahlen und Abstimmungen** (direkte Volksbeteiligung)
   - **Besondere Organe** (Legislative, Exekutive, Judikative — mittelbare Ausübung)
3. **Verwandtes Republik-Prinzip**: Abgrenzung zur Monarchie (im Skript bewusst kurz gehalten)

Klausurstichworte

Demokratieprinzip · Art. 20 I, II GG · Staatsgewalt vom Volke · Träger der Staatsgewalt · Wahlen + Abstimmungen · besondere Organe · Republik-Prinzip (Abgrenzung Monarchie)

> **Hinweis zum alten Skript:** Im alten Skript 001-2025-0922 war die Demokratie-Erklärung deutlich ausführlicher — mit den Begriffen „Volkssouveränität", „repräsentative Demokratie", „parlamentarische Demokratie" und einer Aufzählung **fünf wesentlicher Elemente** (Pluralismus, Gewaltenteilung, Konstitutionalismus, Grundrechte, Mehrheitsprinzip + Minderheitenschutz). **Im aktuellen Skript 002-2026-0108 ist all das entfallen.** → Diese Inhalte sind nicht mehr Klausur-Pflichtstoff. Sie können fürs Verständnis hilfreich sein (siehe Teil 3 Zusatzwissen).

FRAGE 5 L1.1 · Cluster C6

Was bedeutet das Rechtsstaatsprinzip? Welche Säulen + welche Schranken staatlichen Handelns?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 5

Kernantwort

Das **Rechtsstaatsprinzip** ist nicht explizit in Art. 20 GG benannt, sondern nur teilweise in **Art. 20 Abs. 3 GG** beschrieben („Bindung an Gesetz und Recht"). Es wird durch **fünf Säulen** ausgestaltet.

Die fünf Säulen

	Säule	Norm	Inhalt
1	**Gleichheit vor dem Gesetz**	Art. 3 Abs. 1 GG	alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich
2	**Gewaltenteilung**	Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG	Trennung in Legislative, Exekutive, Judikative
3	**Achtung der Grundrechte**	Art. 1–19 GG	z. B. Menschenwürde (Art. 1 GG) → Verbot entwürdigender Erziehungsmaßnahmen
4	**Verhältnismäßigkeit** folgt aus	Rechtsstaats-prinzip	jedes staatliche Handeln muss verhältnismäßig sein (vier Schritte)
5	**Vorrang + Vorbehalt des Gesetzes**	Art. 20 Abs. 3 GG	Verwaltung an Gesetze gebunden; Eingriffe brauchen Ermächtigung

Verhältnismäßigkeit — vier Schritte (Klausur-Subsumtion)

	Schritt	Frage
1	Legitimer Zweck	Erlaubter Zweck?
2	Geeignet	Mittel fördert den Zweck?
3	Erforderlich	gibt es ein **milderes**, gleich geeignetes Mittel?
4	Angemessen	steht der Eingriff im richtigen Verhältnis zum Zweck?

Vorrang ↔ Vorbehalt

Prinzip	Kurzformel	Beispiel-Verstoß
Vorrang des Gesetzes	„Kein Handeln **gegen** das Gesetz"	Sperre von 6 Monaten obwohl § 159 III SGB III nur 12 Wochen erlaubt
Vorbehalt des Gesetzes	„Kein Handeln **ohne** Gesetz"	Antragsverbot über 12 Monate ohne gesetzliche Grundlage

Klausurstichworte

Rechtsstaatsprinzip · Art. 20 III GG · Gleichheit Art. 3 I GG · Gewaltenteilung Art. 20 II S. 2 GG · Grundrechte Art. 1–19 GG · Verhältnismäßigkeit (legitim/geeignet/erforderlich/angemessen) · Vorrang („nicht gegen") · Vorbehalt („nicht ohne") · belastende Eingriffe brauchen Ermächtigung

✎ MEIN KOMMENTAR · MULTIPLE-CHOICE

Die richtige Antwort ist Antwort 3:

„Unter Hinweis darauf, dass alle Bürger die Möglichkeit haben, eine private Rechtsschutzversicherung abzuschließen oder als Gewerkschaftsmitglied in arbeitsrechtlichen Verfahren Rechtsschutz der Gewerkschaft einzuholen, schafft der Bundestag die Prozesskostenhilfe per Gesetz ab."

Warum Antwort 3 richtig ist:

Hier liegt ein klarer Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip (in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip und dem allgemeinen Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG) vor:

- Effektiver Rechtsschutz / Justizgewährleistungsanspruch: In einem Rechtsstaat muss der Zugang zu den Gerichten für jedermann gewährleistet sein – unabhängig von den finanziellen Mitteln.
- Eine Partei, die mittellos ist, darf nicht von der Durchsetzung ihrer Rechte vor Gericht abgeschnitten werden.
- Die Prozesskostenhilfe (PKH) stellt sicher, dass Unbemittelte bei hinreichenden Erfolgsaussichten gleichberechtigten Zugang zu den Gerichten haben. Ein Verweis auf rein freiwillige private Versicherungen oder Gewerkschaftsbeiträge würde Mittellose faktisch vom Rechtsweg ausschließen, was ein elementares Strukturprinzip des Rechtsstaates verletzt.

FRAGE 6 L1.1 · Cluster C7

Was ist das Sozialstaatsprinzip? Welche Staatsziele leiten sich ab?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 6

Kernantwort

Das **Sozialstaatsprinzip** ist in **Art. 20 Abs. 1 GG** („sozialer Bundesstaat") und **Art. 28 Abs. 1 S. 1 GG** („sozialer Rechtsstaat") verankert. Es wird im GG **nicht näher definiert**, lässt sich aber aus den beiden **Staatszielen** ableiten:

1. **Soziale Sicherheit**
2. **Soziale Gerechtigkeit**

Beide sind in **§ 1 SGB I** ausdrücklich niedergelegt.

Die beiden Staatsziele konkret

Staatsziel	Bedeutung	Umsetzung
Soziale Gerechtigkeit	Verteilungsgerechtigkeit: Wie werden knappe Güter zwischen Personen und Gruppen verteilt?	u. a. **Transferleistungen** (Grundsicherung, Bürgergeld, BAföG, Wohngeld, Kindergeld, Elterngeld, AsylbLG, Sozialhilfe)
Soziale Sicherheit	Schutz vor sozialen Risiken: **Alter, Krankheit, Invalidität, Pflegebedürftigkeit, Arbeitsplatzverlust, Obdachlosigkeit, Behinderung, Unfall, Tod**	u. a. gesetzliche Sozialversicherung; staatliche Sicherung, wenn Betroffene / Familie keine eigenen Ressourcen haben

Umsetzungsspielraum

- Die konkrete Ausgestaltung liegt **„im Wesentlichen in der Hand des Gesetzgebers"**
- Aus dem Sozialstaatsprinzip allein folgen **keine einklagbaren Leistungsrechte** — die entstehen erst durch einfache Gesetze (SGB I–XII, BAföG, BEEG …)

Klausurstichworte

Sozialstaatsprinzip · Art. 20 I GG (sozialer Bundesstaat) · Art. 28 I S. 1 GG (sozialer Rechtsstaat) · zwei Staatsziele · soziale Sicherheit · soziale Gerechtigkeit · § 1 SGB I · Verteilungsgerechtigkeit · Transferleistungen · Risikoschutz (Alter, Krankheit, Pflege …) · kein einklagbarer Anspruch aus Sozialstaatsprinzip allein

FRAGE 7 L1.1 · Cluster C8

Was ist die Ewigkeitsklausel? Welche Inhalte sind unabänderlich? Kann das Sozialstaatsprinzip per Gesetz abgeschafft werden?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 7

Kernantwort

Die **Ewigkeitsklausel** ist in **Art. 79 Abs. 3 GG** geregelt. Bestimmte Inhalte des Grundgesetzes dürfen **niemals abgeändert werden** — auch nicht mit verfassungsändernder Mehrheit. Geschützt sind insbesondere:

1. **Die Menschenwürde** (Art. 1 GG)
2. **Alle Staatsstrukturprinzipien** des Art. 20 GG — und damit auch das **Sozialstaatsprinzip**

Folge für das Sozialstaatsprinzip

Frage	Antwort
Kann das Sozialstaatsprinzip abgeschafft werden?	**Nein** — durch Ewigkeitsklausel geschützt
Kann die **konkrete Ausgestaltung** (Bürgergeld-Höhe, Pflegeleistungen etc.) geändert werden?	**Ja** — das liegt in der Hand des einfachen Gesetzgebers

Klausurstichworte

Ewigkeitsklausel · Art. 79 III GG · unabänderlich auch mit 2/3-Mehrheit · Art. 1 GG Menschenwürde · Art. 20 GG Staatsstrukturprinzipien (inkl. Sozialstaat) · konkrete Ausgestaltung bleibt änderbar

✎ MEIN KOMMENTAR · MULTIPLE-CHOICE

Art. 79 Abs. 3 GG (Ewigkeitsklausel): Diese Klausel verbietet nicht jede Änderung von Grundrechten, sondern untersagt Änderungen, durch welche die in Art. 1 GG (Menschenwürde) niedergelegten Grundsätze oder die in Art. 20 GG niedergelegten Staatsstrukturprinzipien (Demokratie, Rechtsstaat, Sozialstaat, Bundesstaat, Republik) angetastet werden. Da in Antwort 2 ausdrücklich „unter Beachtung der Anforderungen des Grundgesetzes“ gehandelt wird, wird hier gegen kein Prinzip verstoßen.

L1.2 Grundprinzipien der sozialen Sicherung, Existenzsicherung

FRAGE 1 L1.2 · Cluster C14

Was ist das Subsidiaritätsprinzip? Zu welchem Prinzip der sozialen Sicherung gehört es? Wo ist es geregelt?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Das **Subsidiaritätsprinzip** (auch **Nachrang**igkeitsprinzip) besagt: **Leistungen werden nur dann erbracht, wenn alle anderen Möglichkeiten erschöpft sind** und der Betroffene sich nicht selbst helfen kann. Es gehört zum **Fürsorgeprinzip** der klassischen Dreiteilung sozialer Sicherung. Geregelt ist es u. a. in **§ 3 Abs. 5 S. 1 SGB II** (Bürgergeld) und **§ 2 SGB XII** (Sozialhilfe).

Voraussetzungen — was muss vorher geprüft werden?

Prüfschritt	Inhalt
1. eigenes **Vermögen**	reicht das vorhandene Vermögen, sich selbst zu helfen?
2. eigene **Arbeitskraft / Einkommen**	kann der Betroffene durch eigene Arbeit den Bedarf decken?
3. **vorrangige Sozialleistungen**	gibt es einen Anspruch auf andere Sozialleistungen (z. B. Arbeitslosengeld I, Rente)?
4. **Unterhaltsansprüche**	gibt es Ansprüche gegen Familienangehörige?

→ Wenn alle vier erschöpft sind und Bedürftigkeit verbleibt → fürsorgerische Leistung möglich.

Zuordnung zur Dreiteilung

Prinzip	Subsidiaritätsprinzip?
Vorsorge	nein — Beiträge geleistet, Anspruch ergibt sich
Versorgung	nein — bestimmte Gruppen erhalten Versorgung kraft Status
Fürsorge	**ja** — Subsidiaritätsprinzip ist Kernmerkmal

Klausurstichworte

Subsidiaritätsprinzip · Nachrangigkeitsprinzip · Fürsorgeprinzip · § 3 Abs. 5 S. 1 SGB II · § 2 SGB XII · alle anderen Möglichkeiten erschöpft · Vermögen + Einkommen + vorrangige Leistungen + Unterhalt zuerst

FRAGE 2 L1.2 · Cluster C15a

Warum brauchen wir Sozialrecht/Sozialversicherung? Nenne fünf strukturelle Gründe.

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Private Vorsorge reicht für viele Risiken nicht aus. Das Skript nennt **fünf strukturelle Gründe**, warum staatliches Sozialrecht erforderlich ist.

Die fünf Gründe

	Grund	Kernaussage
1	**Arbeitsteilung und Spezialisierung**	Wer nichts zu bieten hat oder dessen Leistung nicht gebraucht wird, kann nicht tauschen und keinen Lebensunterhalt erwirtschaften
2	**Zu hohe Zahl Hilfsbedürftiger**	private/kirchliche/karitative Organisationen reichen mengenmäßig nicht aus
3	**Wandel Groß- → Kernfamilie**	Kernfamilien können oder wollen die Versorgung Alter/Kranker nicht mehr übernehmen
4	**Höhere Lebenserwartung + medizinischer Fortschritt**	lange, teure Heilbehandlungen und Pflegeleistungen im Alter werden zur Regel
5	**Kaum private Absicherbarkeit bestimmter Risiken**	Risiko zu hoch für Versicherer; Prämien für die wirklich Bedürftigen nicht bezahlbar; komplexe Versicherungsbedingungen führen zu Leistungsverweigerung im Schadensfall

Klausurstichworte

fünf strukturelle Gründe · Arbeitsteilung · zu viele Hilfsbedürftige · Wandel Familienstruktur · gestiegene Lebenserwartung · nicht-versicherbare Risiken · komplexe Versicherungsbedingungen

FRAGE 3 L1.2 · Cluster C15b

Was sind Transferleistungen? Nenne Beispiele.

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Transferleistungen sind **Zahlungen des Staates an private Haushalte** (und Subventionen an Unternehmen) — und zwar **ohne dass eine Gegenleistung zu erbringen ist**. Sie dienen der Umsetzung der sozialen Gerechtigkeit und gleichen unterschiedliche Startchancen aus.

Beispiele aus dem Skript (Skript S. 17 Marginalbox)

Bereich	Beispiele
Existenzsicherung	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung · Sozialhilfe · Bürgergeld
Familienförderung	Elterngeld · Kindergeld
Wohnen	Wohngeld
Bildung	BAföG-Leistungen
Schutzsuchende	Regelleistungen nach AsylbLG

Abgrenzung

Merkmal	Transferleistung	Sozialversicherungsleistung
Gegenleistung?	keine	Beitrag des Versicherten
Finanzierung?	Steuern	Beiträge
Voraussetzung?	meist Bedürftigkeit	Versicherungsfall + Vorleistung

Klausurstichworte

Transferleistungen · Zahlungen des Staates · ohne Gegenleistung · Verteilungsgerechtigkeit · Beispiele: Bürgergeld, Sozialhilfe, Grundsicherung, Eltern-/Kinder-/Wohn-/BAföG-Leistungen, AsylbLG · steuerfinanziert

FRAGE 4 L1.2 · Klassiker

Welche drei klassischen Prinzipien der sozialen Sicherung gibt es? Wie unterscheiden sie sich?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Die klassische Dreiteilung umfasst **Vorsorge-, Versorgungs- und Fürsorgeprinzip**. Sie unterscheiden sich nach **Voraussetzung, Personengruppe und Finanzierung**.

Vergleichstabelle

Merkmal	Vorsorgeprinzip	Versorgungsprinzip	Fürsorgeprinzip
Auch genannt	Versicherungsprinzip	—	—
Wer ist berechtigt?	Mitglieder der gesetzlichen Sozialversicherung	drei Gruppen: öffentlicher Dienst · besondere Belastungen im öffentlichen Interesse · Sonderopfer	alle, die in **individueller Bedürftigkeit** sind
Voraussetzung	**Beiträge** wurden gezahlt	Status (Beamter etc.) oder Sonderbelastung	nachgewiesene Bedürftigkeit + Subsidiarität
Finanzierung	**Beiträge** der Versicherten	**Steuern**	**Steuern**
Beispiele	gesetzliche KV, PV, RV, ALV, UV (fünf Bereiche)	Beamtenversorgung · Kinder-/Elterngeld · Wohngeld · BAföG · SGB XIV (Soziale Entschädigung)	SGB II (Bürgergeld) · SGB XII (Sozialhilfe)
Subsidiarität?	nein	nein	**ja**

Hinweis zur Aktualität

Das Skript räumt ein, dass diese Dreiteilung **nicht mehr ganz** zur heutigen Sozialleistungs-Vielfalt passt. Manche schlagen ein viergliedriges System vor. Für die Klausur reicht aber die **klassische Dreiteilung**.

Klausurstichworte

drei Prinzipien sozialer Sicherung · Vorsorge (= Versicherung, Beiträge, fünf SozVers-Bereiche) · Versorgung (Beamte, Sonderbelastungen, Sonderopfer, steuerfinanziert) · Fürsorge (Bedürftigkeit, SGB II + XII, steuerfinanziert, Subsidiarität)

FRAGE 5 L1.2 · Cluster C17

Wie ist das Verhältnis zwischen Sozialstaatsprinzip und einklagbarem Individualrecht?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 5

Kernantwort

Aus dem **Sozialstaatsprinzip allein** (Art. 20 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 S. 1 GG) folgen **keine einklagbaren Individualrechte**. Es ist eine **Staatszielbestimmung**, die den Gesetzgeber verpflichtet, **soziale Sicherheit und soziale Gerechtigkeit** auszugestalten. Erst die **einfachen Sozialgesetze** (SGB I–XII, XIV, BAföG, BEEG …) konkretisieren diesen Auftrag zu **konkreten Ansprüchen**, die der Bürger einklagen kann.

Drei-Stufen-Logik

Stufe	Inhalt	Wirkung
1. **Verfassung**	Sozialstaatsprinzip (Art. 20 I + 28 I S. 1 GG)	objektive Verpflichtung des Staates — kein einklagbarer Anspruch
2. **§ 1 SGB I**	Konkretisierung der Staatsziele	Programmsatz — noch immer kein einklagbarer Einzelanspruch
3. **Einfache Gesetze** (z. B. § 7 SGB II Bürgergeld)	konkrete Voraussetzungen + Rechtsfolge	**einklagbarer Anspruch** des Bürgers

Konsequenzen

- Aus dem Sozialstaatsprinzip kann **nicht direkt** ein Anspruch auf eine bestimmte Leistungshöhe abgeleitet werden
- Was die **Mindestabsicherung** angeht: **BVerfG-Rechtsprechung** zum menschenwürdigen Existenzminimum (Art. 1 Abs. 1 i. V. m. Art. 20 Abs. 1 GG) — wird im Skript am Eingangsbeispiel Bezahlkarte zitiert (siehe L1.1, Praxisbezug)

Klausurstichworte

Sozialstaatsprinzip allein = kein einklagbares Recht · Staatszielbestimmung · Gesetzgeber konkretisiert · einfache Sozialgesetze SGB · § 1 SGB I als Programmsatz · BVerfG: menschenwürdiges Existenzminimum aus Art. 1 + Art. 20 I GG

L1.3 Die gesetzliche Sozialversicherung

FRAGE 1 L1.3 · Cluster C9

Wer gilt als Begründer des modernen Sozialstaats in Deutschland? Welche Bismarck-Gesetze gibt es? Was war das politische Motiv?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Begründer des modernen Sozialstaats in Deutschland ist **Reichskanzler Otto von Bismarck** (1871–1890). Er schuf zwischen **1883 und 1889** die ersten drei Säulen der gesetzlichen Sozialversicherung — **weltweit die ersten Sozialversicherungen überhaupt**. Politisches Motiv: dem **Sozialismus den Nährboden entziehen** und die **bestehende Monarchie erhalten**, indem die durch die Industrielle Revolution erzeugte **„Soziale Frage"** entschärft wurde.

Die drei Bismarck-Gesetze + Vorlauf

Jahr	Gesetz	SGB heute
1881	Beschluss zur Schaffung einer Sozialversicherung (Kaiserliche Botschaft)	—
1883	**Krankenversicherung der Arbeiter**	SGB V
1884	**Unfallversicherung**	SGB VII
1889	**Invaliditäts- und Altersversicherung**	SGB VI

Historischer Hintergrund (in Stichworten)

- **Industrielle Revolution** (18. Jh.): Wandel vom Agrar- zum Industriestaat
- **Pauperismus** = strukturelle Massenverelendung durch Wegbrechen ganzer Berufe (z. B. Weber)
- **Urbanisierung** → dramatische Lebens- und Wohnverhältnisse + Seuchen
- **Lohndumping**, schlechte Arbeitsbedingungen, hohe Zahl von Arbeitsunfällen ohne Absicherung
- Daraus entstand die **„Soziale Frage"**

Klausurstichworte

Otto von Bismarck · Reichskanzler 1871–1890 · 1881 Beschluss · 1883 Krankenversicherung · 1884 Unfallversicherung · 1889 Invaliditäts-/Altersversicherung · weltweit erste Sozialversicherungen · Motiv: Sozialismus entgegenwirken, Monarchie erhalten · Soziale Frage · Pauperismus

FRAGE 2 L1.3 · Cluster C13

Welche fünf Säulen hat die gesetzliche Sozialversicherung in Deutschland? In welcher Reihenfolge wurden sie eingeführt?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Die gesetzliche Sozialversicherung hat **fünf Säulen** (Versicherungszweige), die in folgender historischer Reihenfolge eingeführt wurden:

	Säule	Jahr	SGB
1	**Krankenversicherung**	1883	SGB V
2	**Unfallversicherung**	1884	SGB VII
3	**Renten-/Invaliditäts- und Altersversicherung**	1889	SGB VI
4	**Arbeitslosenversicherung**	1927	SGB III
5	**Soziale Pflegeversicherung**	1995	SGB XI

Erweiterungs-Anlässe (kurz)

Säule	Anlass / Begründung
Säulen 1–3 (1883–1889)	Bismarck'sche Sozialgesetzgebung: Antwort auf die Soziale Frage
Säule 4 (1927)	Folgen des verlorenen Ersten Weltkriegs + Hyperinflation → Vielzahl Erwerbsloser
Säule 5 (1995)	Entlastung der Kommunen als Träger der Sozialhilfe — Pflegeheimkosten überschritten die Leistungsfähigkeit

Klausurstichworte

fünf Säulen · Krankenversicherung 1883 · Unfallversicherung 1884 · Rentenversicherung 1889 · Arbeitslosenversicherung 1927 · Pflegeversicherung 1995 · SGB V / VII / VI / III / XI · Reihenfolge merken: KV → UV → RV → ALV → PV

FRAGE 3 L1.3 · Cluster C11

Welche vier Grundprinzipien hat die deutsche Sozialversicherung? Gilt das Äquivalenzprinzip?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Die deutsche Sozialversicherung beruht auf **vier Grundprinzipien**: **Versicherungspflicht, Beitragsfinanzierung, Solidarität, Selbstverwaltung** der Sozialversicherungsträger. Das **Äquivalenzprinzip gilt grundsätzlich nicht** für die Beitragsbemessung (dort gilt: einkommensproportional). Eingeschränkt zeigt es sich bei **Geldleistungen** (Krankengeld, Rente, Arbeitslosengeld), die am vorherigen Einkommen orientiert sind — zur Sicherung des bisherigen Lebensstandards.

Die vier Grundprinzipien im Detail

Prinzip	Inhalt
Versicherungspflicht	knüpft an die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit; ca. 90 % der Deutschen sind pflichtversichert; Schutz gegen Arbeitslosigkeit, Unfall, Krankheit, Pflege, Alter, Invalidität, Tod
Beitragsfinanzierung	bruttolohnbezogene Beiträge im **Umlageverfahren**; konjunkturanfällig
Solidarität	Risiken werden von allen gemeinsam getragen — Beiträge einkommensproportional, Sachleistungen gleich, Geldleistungen am Gehalt orientiert
Selbstverwaltung	Träger sind rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts, vom Staat abgegrenzt; Wettbewerb sorgt für Effizienz

Äquivalenzprinzip — gilt es?

Lage	Antwort
Beitragsbemessung in der gesetzlichen SozVers	**Nein** — einkommensproportional, nicht risikoäquivalent
Sachleistungen	**Nein** — für alle Versicherten gleich
Geldleistungen (Krankengeld, Rente, ALG)	**Eingeschränkt ja** — am vorherigen Einkommen orientiert
Privatversicherung	**Ja** — je umfassender der Schutz, desto höher die Beiträge

Klausurstichworte

vier Grundprinzipien · Versicherungspflicht (90 % der Deutschen) · Beitragsfinanzierung im Umlageverfahren · Solidaritätsprinzip · Selbstverwaltung (Körperschaften öR) · Äquivalenzprinzip: nein bei Beitragsbemessung in SozVers, eingeschränkt ja bei Geldleistungen, ja in Privatversicherung

FRAGE 4 L1.3 · Cluster C12

Was ist das Umlageverfahren? Wie unterscheidet es sich vom Kapitaldeckungsverfahren?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Das **Umlageverfahren** ist das Finanzierungssystem der gesetzlichen Sozialversicherung in Deutschland. Die laufenden Beiträge der Versicherten decken die **laufenden Ausgaben aller Mitglieder und Mitversicherten** — es werden **keine langfristigen Reserven gebildet**. Das **Kapitaldeckungsverfahren** ist das Gegenstück und in **Privatversicherungen** üblich: der Beitrag jedes Versicherten wird am Kapitalmarkt angelegt und für ihn **individuell** angespart.

Vergleichstabelle

Merkmal	Umlageverfahren	Kapitaldeckungsverfahren
System	gesetzliche Sozialversicherung (D)	Privatversicherung
Was geschieht mit den Beiträgen?	finanzieren laufende Leistungen aller Mitglieder	werden am Kapitalmarkt angelegt
Reserven	keine langfristigen	individuelles Vermögen pro Versichertem
Solidarität	hoch (alle für alle)	gering („nur für sich selbst")
Konjunkturanfälligkeit	hoch (bei niedrigen Löhnen + Arbeitslosigkeit weniger Beiträge)	gering
Sicherheit bei demografischem Wandel	weniger Beitragszahler → System unter Druck	individuelles Kapital bleibt erhalten

Konsequenz für die GRV (Beispiel)

Aufgrund des **demografischen Wandels** (mehr Rentner, weniger Beitragszahler) gerät die umlagefinanzierte Rentenversicherung unter Finanzierungsdruck. Deshalb wird zunehmend **private Vorsorge** als Ergänzung empfohlen.

Klausurstichworte

Umlageverfahren · keine Reserven · gesetzliche Sozialversicherung · Solidarität (alle für alle) · konjunkturanfällig · Kapitaldeckungsverfahren · Privatversicherung · individuelle Kapitalanlage · unsolidarisch

FRAGE 5 L1.3 · Cluster C10

Wie unterscheiden sich Bismarck-System und Beveridge-System? Welches gilt in Deutschland?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 5

Kernantwort

In Deutschland gilt das **Bismarck-System**: beitragsfinanzierte Pflichtversicherung primär für Erwerbstätige, dezentrale Selbstverwaltung, Sicherung des bisherigen Lebensstandards. Das **Beveridge-System** dagegen umfasst die **gesamte Bevölkerung**, ist **steuerfinanziert** und vergibt **einheitliche Pauschalleistungen** durch eine zentrale staatliche Gesundheitsbehörde — typisch z. B. für Großbritannien.

Vergleichstabelle

Merkmal	Bismarck-System (Deutschland)	Beveridge-System
Versicherte	primär **Erwerbstätige** (ca. 90 % der Deutschen)	**gesamte Bevölkerung**
Finanzierung	**Beiträge** (Umlageverfahren)	**Steuern**
Träger	viele selbstverwaltete Körperschaften öffentlichen Rechts	zentrale **staatliche Behörde**
Leistungen	einkommensorientiert, Sicherung des Lebensstandards	**einheitliche Pauschalleistungen** auf Existenzsicherungsniveau
Arzt-/Krankenhauswahl	weitgehend frei	eingeschränkt
Vorteile	flexibel, Wettbewerb, effizient	umfassend (alle), einfach
Nachteile	konjunkturanfällig, demografieanfällig	geringe Effizienz, lange Wartezeiten, Schwerfälligkeit, Mittelverschwendung

Klausurstichworte

Bismarck-System (D): beitragsfinanziert · Erwerbstätige · Selbstverwaltung · Lebensstandardsicherung · Beveridge-System: gesamte Bevölkerung · steuerfinanziert · Pauschalleistungen · zentrale Behörde · Effizienz-Nachteile · in DE gilt Bismarck

L1.4 Formelles und materielles Sozialrecht

FRAGE 1 — L1.4 · Cluster C16a

Was ist Sozialrecht? Wie wird es kategorisiert?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Sozialrecht ist die **Summe aller Rechtsvorschriften**, mit denen der Gesetzgeber die **Ziele der sozialen Sicherung und der sozialen Gerechtigkeit** verfolgt. Es wird in zwei Kategorien unterteilt: **formelles Sozialrecht** (der engere Begriff — die SGB-Bücher + die in § 68 SGB I genannten Nebengesetze) und **materielles Sozialrecht** (der weitere Begriff — alle Vorschriften mit sozialer Zielsetzung, auch außerhalb der SGB-Reihe).

Klausurstichworte

Sozialrecht · Summe aller Rechtsvorschriften · Ziele soziale Sicherung + soziale Gerechtigkeit · zwei Kategorien · formell (eng: SGB + § 68 SGB I-Nebengesetze) · materiell (weit: alle Vorschriften mit sozialer Zielsetzung)

FRAGE 2 — L1.4 · Cluster C16b

Wie unterscheiden sich formelles und materielles Sozialrecht? Welcher Begriff ist enger?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Formelles Sozialrecht umfasst nur die **13 Sozialgesetzbücher (SGB I–XII + XIV)** und die in **§ 68 SGB I** genannten Nebengesetze (z. B. BAföG). **Materielles Sozialrecht** umfasst dagegen **alle Rechtsvorschriften**, die die **Ziele der sozialen Gerechtigkeit und sozialen Sicherheit verfolgen** — auch wenn sie außerhalb der SGB-Reihe geregelt sind (z. B. mietrechtliche Schutznormen im BGB).

Hierarchie

Begriff	Umfang	Beispiel
Formell (enger)	SGB I–XII, XIV + § 68 SGB I-Nebengesetze	SGB V (KV), BAföG
Materiell (weiter)	alle Vorschriften mit sozialen Zielen	wie formell + mietrechtliche/arbeitsrechtliche Schutznormen im BGB / sonstigen Gesetzen

Faustregel

> Formelles Sozialrecht ist **immer auch** materielles Sozialrecht — **umgekehrt nicht**.

Klausurstichworte

formell ⊂ materiell (Teilmenge) · formell = SGB + § 68 SGB I-Nebengesetze · materiell = alle Vorschriften mit sozialem Ziel · Faustregel: jedes formelle ist auch materielles, umgekehrt nicht

FRAGE 3 — L1.4 · Cluster C16c

Welche Gesetze gehören zum formellen Sozialrecht? Warum gibt es kein SGB XIII?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Zum formellen Sozialrecht gehören:

1. die **13 Sozialgesetzbücher**: **SGB I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII und XIV**
2. die in **§ 68 SGB I** ausdrücklich genannten Nebengesetze (z. B. **BAföG**, Wohngeldgesetz, Bundeskindergeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)

Ein **SGB XIII existiert nicht** — der Aberglaube an die Unglückszahl 13 hat dazu geführt, dass von SGB XII direkt auf SGB XIV gezählt wird. Die Nebengesetze nach § 68 SGB I sollen perspektivisch als weitere SGB-Bände (XV, XVI …) integriert werden.

Die 13 Sozialgesetzbücher im Überblick

SGB	Inhalt
I	Allgemeiner Teil
II	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende
III	Arbeitsförderung
IV	Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung
V	Gesetzliche Krankenversicherung
VI	Gesetzliche Rentenversicherung
VII	Gesetzliche Unfallversicherung
VIII	Kinder- und Jugendhilfe
IX	Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
X	Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz
XI	Soziale Pflegeversicherung
XII	Sozialhilfe
XIV	Soziale Entschädigung (seit 01.01.2024)

Klausurstichworte

13 SGB · SGB I–XII + XIV · kein SGB XIII (Aberglaube) · § 68 SGB I-Nebengesetze · BAföG · Wohngeldgesetz · BKGG · BEEG · Integration in SGB-Reihe geplant (Bände XV+)

FRAGE 4

L1.4 · Cluster C16d

Beispielfall Mietrecht: Ist das Mietrecht Sozialrecht?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Das **Mietrecht** (insbesondere Kündigungsschutz des Wohnraummieters und Beschränkungen für Mieterhöhungen, geregelt im **BGB**) gehört zum **materiellen Sozialrecht**, weil es **soziale Sicherheit und soziale Gerechtigkeit** verfolgt — es schützt den Mieter vor Wohnraumverlust und unangemessenen Belastungen. Es gehört aber **nicht zum formellen Sozialrecht**, da das **BGB weder Teil der SGB-Reihe noch in § 68 SGB I genannt** ist.

Subsumtion Schritt für Schritt

Schritt	Mietrechts-Schutznormen im BGB
1. Verfolgt die Norm soziale Ziele?	✓ Ja — Schutz des Mieters vor Wohnraumverlust = soziale Sicherheit; Schutz vor überhöhten Mieten = soziale Gerechtigkeit
2. Steht die Norm in SGB I–XII oder XIV oder in § 68 SGB I?	× Nein — geregelt im BGB
Ergebnis	**Materielles Sozialrecht (+), formelles Sozialrecht (–)**

Übertragung auf andere Beispiele

Beispiel	Materiell?	Formell?
§ 7 SGB II Bürgergeld-Voraussetzungen	✓ ja	✓ ja (SGB II)
Kündigungsschutz nach KSchG	✓ ja (Schutz Arbeitnehmer)	× nein (nicht SGB, nicht § 68)
BAföG-Anspruch	✓ ja	✓ ja (§ 68 SGB I)
Wohnraumkündigungsschutz im BGB	✓ ja	× nein

Klausurstichworte

Mietrecht im BGB · Kündigungsschutz · Mieterhöhungs-Begrenzung · soziales Ziel ja (Schutz Mieter) · in SGB / § 68 SGB I? nein · Ergebnis: materielles Sozialrecht, aber nicht formell · Subsumtion: zuerst materiell prüfen, dann formell

LEKTION 2

Das Sozialrecht in der deutschen Rechtsordnung

L2.1 Privatrecht und öffentliches Recht

FRAGE 1 — L2.1 · Cluster C1

Wie teilt sich die Rechtsordnung auf? Was regelt das öffentliche Recht, was das Privatrecht?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Die deutsche **Rechtsordnung** teilt sich in **zwei Teilbereiche**: **öffentliches Recht** und **Privatrecht**. Jede Rechtsvorschrift gehört genau einem davon an. **Öffentliches Recht** regelt die Rechtsbeziehungen der **Träger öffentlichen Rechts untereinander** oder **zu privaten Rechtsträgern**; dort handelt der Staat typischerweise als **Hoheitsträger** im **Über-/Unterordnungsverhältnis** (er gebietet oder verbietet etwas). **Privatrecht** (Zivilrecht) regelt die Rechtsbeziehungen zwischen **natürlichen und juristischen Personen des Privatrechts** auf Ebene der **Gleichordnung**.

Gegenüberstellung

Merkmal	Öffentliches Recht	Privatrecht (Zivilrecht)
Verhältnis der Beteiligten	Über-/Unterordnung (Staat als Hoheitsträger)	Gleichordnung
Beteiligte	mindestens ein Träger öffentlichen Rechts	natürliche + juristische Personen des Privatrechts
Typisches Handeln	gebieten / verbieten	vereinbaren

Schutz der schwächeren Partei

Ist im Privatrecht eine Partei strukturell stärker, sorgt der Staat über **Schutzgesetze** für Ausgleich — Skript-Beispiel: **Schutz des Wohnraummieters** gegen den Vermieter bei Kündigungen (im **BGB**).

Klausurstichworte

Rechtsordnung · zwei Teilbereiche · öffentliches Recht = Über-/Unterordnung, Hoheitsträger · Privatrecht/Zivilrecht = Gleichordnung · Schutzgesetze (Mieterschutz)

FRAGE 2 L2.1 · Cluster C2

Wer sind Träger des öffentlichen Rechts, wer Träger des Privatrechts?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Träger des öffentlichen Rechts gliedern sich in **unmittelbare** und **mittelbare Staatsverwaltung**. Die unmittelbare Staatsverwaltung („der Staat verwaltet sich selbst") umfasst **Ministerien, Behörden, Städte und Gemeinden**. Die mittelbare Staatsverwaltung („der Staat lässt sich durch Dritte verwalten") umfasst vom Staat dazu befugte Einrichtungen — vor allem die **eigenständigen Sozialversicherungsträger**. **Träger des Privatrechts** sind **natürliche Personen** und **juristische Personen des Privatrechts**.

Übersicht

Träger öffentlichen Rechts	Träger des Privatrechts
Unmittelbar: Ministerien (z. B. Familienministerium), Behörden (z. B. Jugendamt), Städte und Gemeinden	**Natürliche Personen** (Menschen)
Mittelbar: Sozialversicherungsträger und andere vom Staat beauftragte Einrichtungen	**Juristische Personen des Privatrechts:** GmbH, gGmbH, AG, Verein (e. V.), Genossenschaft (e. G.), Stiftung des Privatrechts

> **Hinweis:** Im Skript werden alle Träger öffentlichen Rechts vereinfacht als **„Behörden", „Staat"** oder **„Verwaltung"** bezeichnet. Die Legaldefinition der **Behörde** (§ 1 Abs. 4 VwVfG) folgt erst in **L2.3**.

Klausurstichworte

unmittelbare Staatsverwaltung (Ministerien, Behörden, Gemeinden) · mittelbare Staatsverwaltung (Sozialversicherungsträger) · natürliche Personen · juristische Personen des Privatrechts (GmbH, gGmbH, AG, e. V., e. G., Stiftung)

FRAGE 3 L2.1 · Cluster C3

Wie ist das Arbeitsrecht zugeordnet? Erklären Sie das „gespaltene" Rechtsgebiet.

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Das **Arbeitsrecht** ist ein **gespaltenes Rechtsgebiet** — es enthält Elemente beider Bereiche. Das **Individualarbeitsrecht** (Beziehung einzelner Arbeitgeber ↔ Arbeitnehmer, z. B. Kündigungsschutzrecht) gehört zum **Privatrecht**. Das **Arbeitsschutzrecht** gehört zum **öffentlichen Recht**. Das **kollektive Arbeitsrecht** (Gewerkschaften ↔ Arbeitgeberverbände, z. B. Tarifverträge) zählt als **Sonderprivatrecht** zum Privatrecht.

Übersicht

Teilbereich	Zuordnung	Gegenstand
Individualarbeitsrecht	Privatrecht	Arbeitgeber ↔ Arbeitnehmer (z. B. Kündigungsschutzrecht)
Arbeitsschutzrecht	öffentliches Recht	staatliche Schutzvorgaben
Kollektives Arbeitsrecht	Sonderprivatrecht	Gewerkschaften ↔ Arbeitgeberverbände (z. B. Tarifverträge)

Klausurstichworte

gespaltenes Rechtsgebiet · Individualarbeitsrecht = Privatrecht (Kündigungsschutz) · Arbeitsschutzrecht = öffentliches Recht · kollektives Arbeitsrecht = Sonderprivatrecht (Tarifverträge)

FRAGE 4 L2.1 · Cluster C4

Welche Funktionen haben die beiden Rechtsbereiche? Warum ist die Abgrenzung wichtig (welche Folgen)?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Funktionen: Das **öffentliche Recht ermächtigt** den Staat zum Handeln und setzt ihm zugleich **Schranken**. Das **Privatrecht** sorgt für einen **fairen Ausgleich** zwischen Privaten und einen **reibungslosen Rechtsverkehr**. Die Abgrenzung ist wichtig vor allem für die **Wahl des richtigen Rechtswegs** und die **richtigen Durchsetzungsinstrumente**. Konkret unterscheiden sich beide Bereiche in **Rechtsweg, Handlungsform, Vortrag vor Gericht und Kosten**.

Die Folgen der Abgrenzung

Folge	Öffentliches Recht	Privatrecht
Rechtsweg	Sozial- und Verwaltungsgerichte	ordentliche Gerichte (AG/LG → OLG → BGH)
Handlungsform	Gesetz, Verordnung, **Verwaltungsakt** (wichtigste Form)	**Vertrag** (wichtigste Form)
Vortrag vor Gericht	Amtsermittlungsgrundsatz	Parteimaxime
Kosten	Sozialgericht kostenfrei (§ 183 SGG); Verwaltungsgericht i. d. R. Gebühren, einzelne Verfahren kostenfrei	Streitwertkosten (§ 34 GKG)

> **Gerichtskostenfreie Verwaltungsgerichtsverfahren:** Asylverfahren (§ 83b AsylG), Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausbildungsförderung (BAföG), Wohngeld.

Klausurstichworte

öffentliches Recht: ermächtigen + Schranken · Privatrecht: fairer Ausgleich + reibungsloser Rechtsverkehr · vier Folgen: Rechtsweg · Handlungsform · Vortrag · Kosten · § 183 SGG (kostenfrei) · § 34 GKG (Streitwert)

FRAGE 5 L2.1 · Cluster C5

Was ist die Parteimaxime, was der Amtsermittlungsgrundsatz?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 5

Kernantwort

Vor **Zivilgerichten** gilt die **Parteimaxime** (auch Verhandlungs- bzw. Beibringungsgrundsatz): Die mündigen Parteien stehen sich **auf Augenhöhe** gegenüber, das Gericht bleibt **neutral** und entscheidet **nur auf Grundlage des Parteivortrags**. Vergisst eine Partei etwas für sie Günstiges, **ermittelt das Gericht nicht von sich aus**. Vor **Verwaltungs- und Sozialgerichten** gilt der **Amtsermittlungsgrundsatz**: Weil der Bürger dem **machtvolleren Staat** gegenübersteht, **ermittelt das Gericht von Amts wegen** den gesamten entscheidungsrelevanten Sachverhalt — unabhängig vom Parteivortrag.

Gegenüberstellung

Verfahren	Grundsatz	Konsequenz
Zivilgerichtlich	Parteimaxime	Parteien tragen Sachverhalt + Beweise selbst vor; Gericht ermittelt nicht eigenständig
Sozial-/Verwaltungsgerichtlich	Amtsermitt-lungsgrund-satz	Gericht ermittelt von Amts wegen; Partei muss inhaltlich nichts vortragen (bleibt aber sinnvoll); Gericht ist an den Vortrag nicht gebunden

Beispiel (verjährte Forderung)

- **Öffentlich-rechtlich:** Behörde klagt auf Rückforderung, Forderung verjährt → das Sozial-/Verwaltungsgericht **weist den Bürger** auf die Verjährungseinrede hin → er muss nicht zahlen.
- **Privatrechtlich:** Privates Klinikum klagt gegen Patient, Forderung verjährt → das Zivilgericht **weist nicht hin** → erhebt der Patient die Einrede nicht selbst, verliert er.

Klausurstichworte

Parteimaxime (= Verhandlungs-/Beibringungsgrundsatz) · Augenhöhe · Gericht neutral · nur Parteivortrag · Amtsermittlungsgrundsatz · von Amts wegen · Schutz des schwächeren Bürgers · Beispiel verjährte Forderung

FRAGE 6

L2.1 · Cluster C6

Was bedeutet Verjährung? Welche Fristen gelten im Zivilrecht und im Sozialrecht?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 6

Kernantwort

Verjährung ist der Ablauf eines bestimmten Zeitraums, nach dem der Schuldner das Recht hat, die geschuldete Leistung zu **verweigern**. Im **Zivilrecht** beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist **3 Jahre** (**§ 195 BGB**). Im **Sozialrecht** verjähren zu Unrecht erbrachte Sozialleistungen in **4 Jahren** nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der **Rückforderungsbescheid bestandskräftig** wurde (**§ 50 Abs. 3, 4 SGB X**).

Gegenüberstellung

Aspekt	Zivilrecht	Sozialrecht
Frist	3 Jahre	4 Jahre
Norm	§ 195 BGB	§ 50 Abs. 3, 4 SGB X
Fristbeginn	Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist	Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Rückforderungsbescheid **bestandskräftig** wurde
Geltendmachung	Schuldner muss sich **aktiv per Einrede** berufen (Gericht beachtet nicht von Amts wegen)	im Sozialgerichtsverfahren über Amtsermittlung berücksichtigt

Klausurstichworte

Verjährung = Leistungsverweigerungsrecht · Zivilrecht 3 Jahre § 195 BGB · Sozialrecht 4 Jahre § 50 III, IV SGB X · Fristbeginn an Bestandskraft des Rückforderungsbescheids · Einrede ↔ Amtsermittlung

L2.2 Verwaltung und Soziales

FRAGE 1 L2.2 · Cluster C1

Wie gliedert sich das öffentliche Recht? Wo ist das Sozialrecht einzuordnen?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Das **öffentliche Recht** gliedert sich in **sechs Rechtsgebiete**: **Völkerrecht, Europarecht, Verfassungsrecht, allgemeines Verwaltungsrecht, besonderes Verwaltungsrecht** und **Prozessrecht**. Das **Sozialrecht** ist grundsätzlich ein **Teilbereich des öffentlichen Rechts** und zählt zum **besonderen Verwaltungsrecht**. Es hat jedoch drei Besonderheiten: ein **eigenes Verwaltungsverfahrens- und Datenschutzrecht (SGB X)** und teilweise einen **eigenen Rechtsweg zu den Sozialgerichten (SGG)**.

Die sechs Rechtsgebiete

Rechtsgebiet	Beispiel
Völkerrecht	Klima-/Handelsabkommen
Europarecht	VO (EG) Nr. 883/2004
Verfassungsrecht	Grundgesetz
allgemeines Verwaltungsrecht	VwVfG
besonderes Verwaltungsrecht	Asyl-, Bau-, KiTa-, Schulrecht — und **Sozialrecht**
Prozessrecht	ZPO, VwGO, SGG

Klausurstichworte

sechs Rechtsgebiete · Völker-/Europa-/Verfassungs-/allgem. + bes. Verwaltungs-/Prozessrecht · Sozialrecht = besonderes Verwaltungsrecht · eigenes SGB X (Verfahren + Datenschutz) · eigener Rechtsweg SGG

FRAGE 2 L2.2 · Cluster C2

Was regelt das RDG? Wann darf ein Sozialarbeiter rechtlich beraten, wann nicht?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Das **Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)** erlaubt **außergerichtliche Rechtsberatung** grundsätzlich nur **zugelassenen Rechtsanwälten**. Eine **Rechtsdienstleistung** ist nach **§ 2 Abs. 1 RDG** jede Tätigkeit in **konkreten fremden Angelegenheiten**, sobald sie eine **rechtliche Prüfung des Einzelfalls** erfordert. Sozialarbeitende dürfen nur ausnahmsweise beraten — über **§ 7 Abs. 1 RDG** (Berufs-/Interessenvereinigungen, Genossenschaften) oder **§ 8 Abs. 1 RDG** (öffentliche / öffentlich anerkannte Stellen) — und auch dann nur, wenn die Beratung durch einen **Volljuristen** bzw. **unter dessen Anleitung** erfolgt und sich im **gesetzlichen Aufgabenbereich** der Stelle hält.

Prüfschema (Aufgabenbereich-Test)

1. Gehört das Beratungsthema zur **gesetzlichen Aufgabe** der Stelle?
2. Wenn **ja** → zulässig über § 7 / § 8 RDG (mit Volljurist / unter Anleitung).
3. Wenn **nein** → an einen Volljuristen **weiterverweisen**; sonst RDG-Verstoß.

Beispiel (Jugendamtsmitarbeiter A)

- Information über den **Ablauf des Strafverfahrens** → ✓ zulässig (allgemeine Information).
- Beratung über **Erfolgsaussichten einer Abschiebung** → × unzulässig, weil **nicht** Aufgabe der Jugendhilfe (**§ 2 SGB VIII**) und Einzelfallprüfung → RDG-Verstoß, mögliche dienstrechtliche Konsequenzen.

Klausurstichworte

RDG · § 2 Abs. 1 RDG (konkrete fremde Angelegenheit + Einzelfallprüfung) · grundsätzlich nur Rechtsanwälte · § 7 Abs. 1 RDG · § 8 Abs. 1 RDG · Volljurist/Anleitung · gesetzlicher Aufgabenbereich · § 2 SGB VIII als Grenze

FRAGE 3 L2.2 · Cluster C3

Welche Gerichte sind für sozialrechtliche Streitigkeiten zuständig? Welche Rolle spielen § 40 VwGO und § 51 SGG?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Nach der **Generalklausel § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO** sind die **Verwaltungsgerichte** für **alle öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art** zuständig — **soweit** keine ausdrückliche Zuweisung an ein anderes Gericht besteht. Für das Sozialrecht trifft **§ 51 SGG** eine solche Sonderzuweisung: Die dort genannten Materien gehen an die **Sozialgerichte**. Da § 51 SGG **abschließend** ist, gilt: Was dort **nicht** steht, bleibt bei den **Verwaltungsgerichten**.

Vor die Sozialgerichte (§ 51 Abs. 1 SGG)

Renten-, Kranken-, (auch private) Pflege-, Unfallversicherung; Arbeitsförderung; Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II); sonstige Sozialversicherung; soziales Entschädigungsrecht; Sozialhilfe; Feststellung von Behinderungen; Auffangklausel Nr. 10.

Vor die Verwaltungsgerichte (Negativliste)

Wohngeld · Asylrecht · BAföG · Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) — trotz sozialer Materie, weil nicht in § 51 SGG erfasst.

Klausurstichworte

§ 40 Abs. 1 S. 1 VwGO = Generalklausel (Verwaltungsgericht) · § 51 SGG = abschließende Sonderzuweisung (Sozialgericht) · sachliche Zuständigkeit · Negativliste: Wohngeld, Asyl, BAföG, SGB VIII → Verwaltungsgericht

FRAGE 4 L2.2 · Cluster C4

Was besagt die Auffangklausel § 51 Abs. 1 Nr. 10 SGG? Wie ist der Rechtsweg bei privater Kranken- vs. privater Pflegeversicherung?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Die **Auffangklausel § 51 Abs. 1 Nr. 10 SGG** zieht auch solche Materien vor die Sozialgerichte, deren **eigenes Gesetz ausdrücklich** auf den Sozialgerichtsweg verweist, obwohl sie nicht in § 51 SGG selbst genannt sind — z. B. **§ 15 BKGG** (Bundeskindergeld), **§ 57a SGG** (Vertragsarztrecht), **§ 13 BEEG** (Elterngeld/Elternzeit). Beim **Sonderfall private Versicherung** gilt: Streit mit der **privaten Krankenversicherung** → **Zivilgericht** (privater Rechtsträger); Streit mit der **privaten Pflegeversicherung** → **Sozialgericht**, weil **§ 51 Abs. 1 Nr. 2 SGG** dies ausdrücklich anordnet.

Übersicht

Konstellation	Gericht	Grund
BKGG, Vertragsarztrecht, BEEG	Sozialgericht	Verweis über § 51 Abs. 1 Nr. 10 SGG
private **Kranken**versicherung	Zivilgericht	privater Rechtsträger, keine Zuweisung
private **Pflege**versicherung	Sozialgericht	ausdrücklich § 51 Abs. 1 Nr. 2 SGG

Klausurstichworte

Auffangklausel § 51 I Nr. 10 SGG · § 15 BKGG · § 57a SGG · § 13 BEEG · PKV → Zivilgericht · private PV → Sozialgericht (§ 51 I Nr. 2 SGG)

FRAGE 5

L2.2 · Cluster C5

Welches Gericht ist örtlich zuständig? Wie sind Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt definiert?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 5

Kernantwort

Örtlich zuständig ist nach **§ 57 Abs. 1 S. 1 SGG** grundsätzlich das **Sozialgericht** am **Sitz / Wohnsitz** des Klägers zur Zeit der Klageerhebung, ersatzweise an seinem **Aufenthaltsort**. **Wohnsitz** ist nach **§ 30 Abs. 3 SGB I** dort, wo jemand eine Wohnung **innehat unter Umständen, die schließen lassen, dass er sie beibehalten und benutzen wird**. **Gewöhnlicher Aufenthalt** ist dort, wo jemand sich **nicht nur vorübergehend** aufhält.

Anwendung (Oberschenkelbruch)

R (Wohnsitz Prenzlau, längere krankheitsbedingte Aufenthalt im Saarland) hat ein **Wahlrecht**: Sozialgericht **Neuruppin** (Wohnsitz) oder **Saarbrücken** (gewöhnlicher Aufenthalt, weil nicht nur vorübergehend).

Klausurstichworte

§ 57 Abs. 1 S. 1 SGG · Wohnsitz/Aufenthalt des Klägers · § 30 Abs. 3 SGB I · Wohnsitz = beibehalten + benutzen · gewöhnlicher Aufenthalt = nicht nur vorübergehend · Wahlrecht bei längerem Aufenthalt

L2.3 Der Verwaltungsakt als wichtigste Handlungsform im Sozialrecht

FRAGE 1 L2.3 · Cluster C1

Was ist ein Verwaltungsakt? Nennen Sie die Legaldefinition und die sechs Merkmale.

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Ein **Verwaltungsakt** (in der Praxis „**Bescheid**") ist die **wichtigste Handlungsform** der Behörden im Sozialrecht. Er **wendet ein abstrakt-generelles Gesetz auf den konkretindividuellen Einzelfall an**. Die **Legaldefinition** steht inhaltsgleich in **§ 31 S. 1 SGB X** und **§ 35 S. 1 VwVfG**: Verwaltungsakt ist **„jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist."**

Die sechs Merkmale (alle müssen vorliegen)

1. **hoheitliche Maßnahme** — einseitig, Über-/Unterordnung
2. **einer Behörde** — Stelle der öffentlichen Verwaltung (§ 1 Abs. 4 VwVfG)
3. **zur Regelung** — verbindliche Rechtsfolge (kein Hinweis/Auskunft)
4. **eines Einzelfalls** — konkreter Sachverhalt, individueller Adressat
5. **auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts** — nicht im Privatrecht
6. **unmittelbare Rechtswirkung nach außen** — Wirkung außerhalb der Behörde

Klausurstichworte

Bescheid · wichtigste Handlungsform · § 31 S. 1 SGB X = § 35 S. 1 VwVfG · sechs Merkmale: hoheitlich · Behörde · Regelung · Einzelfall · öffentliches Recht · Außenwirkung · abstrakt-generell → konkret-individuell

FRAGE 2 L2.3 · Cluster C2

Erläutern Sie die sechs Merkmale des Verwaltungsakts.

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Die sechs Merkmale konkretisieren, wann eine Behördenmaßnahme ein Verwaltungsakt ist:

Merkmal	Erläuterung	Norm/Box
hoheitliche Maßnahme	einseitiges öffentlich-rechtliches Handeln im Über-/Unterordnungsverhältnis	Marginalbox „Hoheitlich"
Behörde	jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt (unmittelbare + mittelbare Staatsverwaltung)	§ 1 Abs. 4 VwVfG
Regelung	unmittelbare Setzung einer verbindlichen Rechtsfolge: Begründung, Aufhebung, Abänderung, Feststellung eines Rechts oder einer Pflicht	Marginalbox „Regelung"
Einzelfall	konkreter Sachverhalt für einen individuellen Adressaten	—
öffentliches Recht	nicht im Privatrecht (im Privatrecht kein VA möglich)	—
Außenwirkung	Rechtsfolgen treten gegenüber einem außerhalb der Behörde stehenden Adressaten ein	—

Klausurstichworte

einseitig/Über-Unterordnung · § 1 IV VwVfG Behörde · Regelung = verbindliche Rechtsfolge (Begründung/Aufhebung/Änderung/Feststellung) · individueller Adressat · kein VA im Privatrecht · Außenwirkung = Bekanntgabe an Adressaten

FRAGE 3 L2.3 · Cluster C3

Worin unterscheidet sich der Verwaltungsakt vom Gesetz?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Ein **(materielles) Gesetz** ist eine **abstrakt-generelle** Rechtsnorm für eine **unbestimmte Vielzahl** von Personen und Fällen; erlassen von der **Legislative**. Ein **Verwaltungsakt** ist eine **konkret-individuelle** hoheitliche Maßnahme für einen **bestimmten Einzelfall**; erlassen von der **Exekutive** (Behörde). Der Verwaltungsakt **wendet das abstrakt-generelle Gesetz auf den Einzelfall an**.

Gegenüberstellung

Merkmal	Gesetz	Verwaltungsakt
Erlasser	Legislative	Exekutive (Behörde)
Reichweite	abstrakt-generell (unbestimmte Vielzahl)	konkret-individuell (bestimmter Fall)
Funktion	stellt Rechtsnormen auf	wendet die Norm auf den Einzelfall an
Beispiel	SGB III: Voraussetzungen für ALG	ALG-Bescheid für eine bestimmte Person

Beispiel zur Abgrenzung Norm ↔ VA: Der Satz **„Die Würde des Menschen ist unantastbar"** (Art. 1 Abs. 1 GG) ist **abstrakt-generell** (gilt für alle Menschen, in allen Fällen) — also eine **Rechtsnorm**, **kein** Verwaltungsakt.

Klausurstichworte

Gesetz = abstrakt-generell/Legislative · VA = konkret-individuell/Exekutive · VA wendet Gesetz auf Einzelfall an · Beispiel Art. 1 I GG = Norm, kein VA

FRAGE 4 L2.3 · Cluster C4

Liegt im BAföG-Fall ein Verwaltungsakt vor? (Subsumtion)

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Ja. Der **Bewilligungsbescheid** des Amts für Ausbildungsförderung erfüllt **alle sechs Merkmale** des § 31 S. 1 SGB X: Er ist eine **hoheitliche Maßnahme** (einseitige Entscheidung im Über-/Unterordnungsverhältnis), erlassen von einer **Behörde** (Amt für Ausbildungsförderung), enthält eine **Regelung** (verbindliche Festlegung des BAföG-Anspruchs), betrifft einen **Einzelfall** (konkret die Studierende S), liegt **auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts** (BAföG) und hat **Außenwirkung** (Bekanntgabe an S). → Der Bescheid ist ein **Verwaltungsakt**.

Prüfungsmethode (für jede „Liegt ein VA vor?"-Frage)

Alle **sechs Merkmale** einzeln am Sachverhalt durchgehen und belegen, dann das Ergebnis formulieren — auch bei klar eindeutigen Fällen, weil die Punkte für die **Prüfung** vergeben werden, nicht für das bloße Ergebnis.

Klausurstichworte

BAföG-Bescheid · alle 6 Merkmale ✓ · hoheitlich · Behörde · Regelung · Einzelfall (S) · öffentliches Recht · Außenwirkung (Bekanntgabe) · jedes Merkmal einzeln prüfen

FRAGE 5 L2.3 · Cluster C5

Was ist eine „Regelung"? Was ist KEINE Regelung?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 5

Kernantwort

Eine **Regelung** ist die **unmittelbare Setzung einer verbindlichen Rechtsfolge** — also die **Begründung, Aufhebung, Abänderung oder Feststellung** eines Rechts oder einer Pflicht. **Keine Regelung** — und damit **kein Verwaltungsakt** — sind nach dem Skript **bloße Auskünfte oder Hinweise**, weil sie keine verbindliche Rechtsfolge setzen.

Beispiele

Regelung (= VA-fähig)	Keine Regelung (= kein VA)
Bewilligung von Arbeitslosengeld (Begründung eines Anspruchs)	Auskunft („Ihre Angaben sind im System")
Aufhebung eines früheren Bescheids	Hinweis (z. B. Erinnerung an eine Mitwirkungspflicht)
Feststellung eines Behinderungsgrades	—

Klausurstichworte

Regelung = verbindliche Rechtsfolge (Begründung/Aufhebung/Änderung/Feststellung) · keine Regelung = Auskunft + Hinweis · daher kein VA

FRAGE 6 L2.3 · Cluster C6

Was ist eine Legaldefinition? Nennen Sie ein Beispiel.

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 6

Kernantwort

Eine **Legaldefinition** ist die Definition eines Rechtsbegriffs **im Gesetz selbst** — durch den Gesetzgeber. Vorteil: Die Bedeutung des Begriffs ist verbindlich vorgegeben und nicht der Auslegung überlassen. **Beispiel: § 31 S. 1 SGB X** definiert den **Verwaltungsakt**; **§ 1 Abs. 4 VwVfG** definiert die **Behörde**; **§ 30 Abs. 3 SGB I** definiert **Wohnsitz** und **gewöhnlichen Aufenthalt**.

Klausurstichworte

Legaldefinition = Begriffsdefinition im Gesetz durch den Gesetzgeber · Beispiele: § 31 SGB X (VA) · § 1 IV VwVfG (Behörde) · § 30 III SGB I (Wohnsitz)

LEKTION 3

Überblick und Struktur der Sozialgesetzbücher

L3.1 Überblick über die SGB I–XII und XIV

FRAGE 1 L3.1 · Cluster C1

Wie viele Sozialgesetzbücher gibt es? Welches Buch regelt welche Materie?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Es gibt **13 eigenständige Sozialgesetzbücher** — SGB I bis SGB XIV, wobei **SGB XIII nicht existiert** (Aberglaube um die Zahl 13). Grobe Zuordnung:

Buch	Materie	Buch	Materie
SGB I	Allgemeiner Teil	SGB VIII	Kinder- und Jugendhilfe
SGB II	Bürgergeld / Grundsicherung für Arbeitsuchende	SGB IX	Reha + Teilhabe (Behinderung)
SGB III	Arbeitsförderung	SGB X	Sozialverwaltungsverfahren + Sozialdatenschutz
SGB IV	Gemeinsame Vorschriften Sozialversicherung	SGB XI	Soziale Pflegeversicherung
SGB V	Gesetzliche Krankenversicherung	SGB XII	Sozialhilfe
SGB VI	Gesetzliche Rentenversicherung	(SGB XIII)	existiert nicht
SGB VII	Gesetzliche Unfallversicherung	SGB XIV	Soziale Entschädigung

Klausurstichworte

13 Bücher · SGB I–XIV · **kein SGB XIII** · I = Allgemeiner Teil · II Bürgergeld · III Arbeitsförderung · IV Gemeinsame Vorschriften SozVers · V GKV · VI RV · VII UV · VIII KJH · IX Reha/Teilhabe · X Verwaltungsverfahren/Datenschutz · XI Pflege · XII Sozialhilfe · XIV Entschädigung

FRAGE 2 L3.1 · Cluster C2

Welche Bedeutung hat das SGB I für die übrigen Sozialgesetzbücher?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Das **SGB I (Allgemeiner Teil)** enthält **Grundbegriffe und Grundlagen**, die — **soweit andere SGB nichts Spezielleres anordnen — für alle anderen SGB-Bände gelten**. Damit wird einmal vorab und allgemeingültig festgehalten, was für alle Sozialgesetzbücher gilt (z. B. die Pflichten zur Information, Aufklärung und Beratung). Vorteil: Diese Regelungen müssen **nicht in jedem einzelnen Buch wiederholt** werden.

Logik „allgemein ↔ speziell"

Das SGB I gilt wie ein **vor die Klammer gezogener** allgemeiner Teil. Greift in einem Spezialbuch eine speziellere Regelung, geht diese vor (Spezialität); fehlt sie, gilt die allgemeine Regel des SGB I.

Klausurstichworte

SGB I = Allgemeiner Teil · Grundbegriffe + Grundlagen · gilt für alle SGB, soweit nichts Spezielleres · vermeidet Wiederholung · allgemein ↔ speziell

FRAGE 3 L3.1 · Cluster C3

Worin unterscheiden sich SGB I und SGB IV?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Beide sind „allgemeine Teile" — aber mit **unterschiedlicher Reichweite**. Das **SGB I** ist der allgemeine Teil **für das gesamte Sozialrecht** (alle SGB-Bücher). Das **SGB IV** ist der allgemeine Teil **nur für die Sozialversicherung** — es enthält die **gemeinsamen Vorschriften der fünf Bereiche der gesetzlichen Sozialversicherung** (Kranken-, Renten-, Unfall-, Arbeitslosen-, Pflegeversicherung), nicht aber für die übrigen SGB.

Gegenüberstellung

	SGB I	SGB IV
Rolle	Allgemeiner Teil **des gesamten Sozialrechts**	Allgemeiner Teil **der Sozialversicherung**
Reich-weite	alle SGB-Bücher	nur die fünf Säulen der gesetzlichen Sozialversicherung

Klausurstichworte

SGB I = allgemeiner Teil für alle SGB · SGB IV = allgemeiner Teil nur der Sozialversicherung (fünf Säulen) · unterschiedliche Reichweite

FRAGE 4 L3.1 · Cluster C4

Was regelt das SGB II, und seit wann? Was war der Vermittlungsvorrang?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Das **SGB II (Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende)** hat zum **01.01.2023** das alte **„Arbeitslosengeld 2" / „Hartz IV"** abgelöst. Ziel ist, dass Betroffene ihren eigenen Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen **aus eigenen Mitteln und Kräften** bestreiten können. Der frühere **Vermittlungsvorrang** beschrieb die Aufgabe der **Jobcenter**, Leistungsbezieher **möglichst schnell** in eine verfügbare Arbeitsstelle zu vermitteln (um den Leistungsbezug rasch zu beenden). Mit dem Bürgergeld verschiebt sich der Fokus hin zu **Weiterbildung und Qualifizierung**.

Klausurstichworte

SGB II = Bürgergeld · seit 01.01.2023 (statt Hartz IV/ALG 2) · eigener Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln · Vermittlungsvorrang = schnelle Arbeitsvermittlung durch Jobcenter · neuer Fokus: Weiterbildung/Qualifizierung

L3.2 SGB I — Allgemeiner Teil

FRAGE 1 L3.2 · Cluster C1

Was ist die Aufgabe / Zielsetzung des SGB I?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Das **SGB I** ist der **allgemeine Teil aller Sozialgesetzbücher** und definiert die **Zielsetzung** des gesamten SGB: die Verwirklichung von **sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit** durch Sozialleistungen einschließlich sozialer und erzieherischer Hilfen (**§ 1 Abs. 1 S. 1 SGB I**). Nach **§ 1 Abs. 2 SGB I** muss der Staat zugleich die nötigen **Institutionen bereithalten**.

Klausurstichworte

SGB I = allgemeiner Teil · Zielsetzung des gesamten SGB · soziale Gerechtigkeit + soziale Sicherheit · § 1 Abs. 1 SGB I · § 1 Abs. 2 (Institutionen bereithalten)

FRAGE 2 L3.2 · Cluster C2

Welche sozialen Rechte nennt das SGB I?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

§ 2 SGB I stellt klar, dass die sozialen Rechte der Umsetzung der Aufgaben aus § 1 dienen. **§§ 3–10 SGB I** benennen **acht soziale Rechte**:

1. Bildungs- und Arbeitsförderung (§ 3)
2. Sozialversicherung (§ 4)
3. Soziale Entschädigung (§ 5)
4. Minderung des Familienaufwands (§ 6)
5. Zuschuss für eine angemessene Wohnung (§ 7)
6. Kinder- und Jugendhilfe (§ 8)
7. Sozialhilfe (§ 9)
8. Teilhabe von Menschen mit Behinderung (§ 10)

Klausurstichworte

§ 2 SGB I (Rechte dienen § 1) · acht soziale Rechte §§ 3–10 · Bildung/Arbeit · Sozialversicherung · Entschädigung · Familie · Wohnen · KJH · Sozialhilfe · Teilhabe

FRAGE 3 L3.2 · Cluster C3

Was sind Sozialleistungen? Welche Leistungsarten gibt es, und wer erbringt sie?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Sozialleistungen sind die in den einzelnen SGB-Büchern vorgesehenen Leistungen — in **drei Arten** (**§ 11 SGB I**): **Dienstleistungen** (inkl. persönlicher und erzieherischer Hilfe), **Sachleistungen** und **Geldleistungen**. Erbracht werden sie nach **§ 12 SGB I** von den **Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie Behörden**; welcher Träger konkret zuständig ist, regeln die **§§ 18–28 SGB I**.

Klausurstichworte

§ 11 SGB I: Dienst-, Sach-, Geldleistungen · § 12 SGB I: Körperschaften + Anstalten des öffentlichen Rechts + Behörden · §§ 18–28 konkrete Träger

FRAGE 4 L3.2 · Cluster C4

Worin unterscheiden sich Aufklärung, Beratung und Auskunft (§§ 13–15 SGB I)?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Alle drei sind Informationspflichten des Staates, unterscheiden sich aber in Adressat und Genauigkeit:

Norm	Begriff	Kern
§ 13	**Aufklärung**	**allgemeine** Information an **alle** Bürger (Broschüren, Internet, Flyer)
§ 14	**Beratung**	**individuelle** Beratung des Einzelnen über seine Rechte und Pflichten; durch den zuständigen Leistungsträger
§ 15	**Auskunft**	Antwort auf eine **konkrete Frage** (z. B. „Wer ist zuständig?"); durch Landesstellen + GKV/Pflegekassen

Logik: allgemein (§ 13) → individuell (§ 14) → konkret-präzise (§ 15). Beispiel Mindestversicherungszeit: Die Rentenversicherung muss im **Beratungsgespräch (§ 14)** aktiv auf die Möglichkeit der Beitragsnachzahlung hinweisen.

Klausurstichworte

§ 13 Aufklärung (allgemein, an alle) · § 14 Beratung (individuell, zuständiger Träger) · § 15 Auskunft (konkrete Frage) · Beispiel Mindestversicherungszeit (§ 50 SGB VI)

L3.3 SGB IV — Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung

FRAGE 1 L3.3 · Cluster C1

Welche Funktion hat das SGB IV? Für welche Bereiche gilt es?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Das **SGB IV (Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung)** ist der **allgemeine Teil nur für die gesetzliche Sozialversicherung** — anders als das SGB I, das für **alle** SGB-Bücher gilt. Nach **§ 1 Abs. 1 S. 1 SGB IV** gilt es für die gesetzliche **Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung sowie die soziale Pflegeversicherung**; für die **Arbeitsförderung (SGB III)** in **überwiegenden Teilen**; für die **Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)** nur in **wenigen** Vorschriften, weil das SGB II als steuerfinanzierte Fürsorge **nicht zur Sozialversicherung** gehört.

Klausurstichworte

SGB IV = allgemeiner Teil **nur** der Sozialversicherung · § 1 Abs. 1 S. 1 SGB IV · KV/UV/RV/PV voll · SGB III überwiegend · SGB II nur wenige (kein Teil der SozVers, steuerfinanziert)

FRAGE 2 L3.3 · Cluster C2

Welche zentralen Begriffe definiert das SGB IV? Was ist die Bezugsgröße?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Das SGB IV definiert u. a. die **Beschäftigung** (**§ 7 SGB IV**), das **Arbeitsentgelt** (**§ 14 SGB IV**, für Nichtselbstständige) und das **Arbeitseinkommen** (**§ 15 SGB IV**, für Selbstständige). Die **Bezugsgröße** (**§ 18 SGB IV**) ist das **Durchschnittsentgelt** aus dem **vorletzten Kalenderjahr**. Viele Normen verweisen auf einen Bruchteil der Bezugsgröße, sodass sich abhängige Werte **automatisch** anpassen, ohne dass jedes Gesetz einzeln geändert werden muss.

Übersicht

Norm	Begriff
§ 7 SGB IV	Beschäftigung
§ 14 SGB IV	Arbeitsentgelt (Nichtselbstständige)
§ 15 SGB IV	Arbeitseinkommen (Selbstständige)
§ 18 SGB IV	Bezugsgröße (Durchschnittsentgelt, vorletztes Kalenderjahr)

Klausurstichworte

§ 7 Beschäftigung · § 14 Arbeitsentgelt (nichtselbst.) · § 15 Arbeitseinkommen (selbst.) · § 18 Bezugsgröße (Durchschnittsentgelt, vorletztes Jahr) · Beispiel Familienversicherung 1/7 (§ 10 I Nr. 5 SGB V)

✎ MEIN KOMMENTAR · MULTIPLE-CHOICE

Die Aussage ist im Kern völlig richtig. § 69 SGB VI (in Verbindung mit § 68 SGB VI und Anlage 1 SGB VI) liefert die verfahrensrechtliche und materielle Konkretisierung, wie das in § 18 SGB IV genannte Durchschnittsentgelt rechnerisch und per Verordnung bestimmt wird.

FRAGE 3 — L3.3 · Cluster C3

Was sind die Träger der Sozialversicherung (§§ 29 ff. SGB IV)?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Die Träger der Sozialversicherung sind nach **§ 29 SGB IV selbstverwaltete, rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts** — also **vom Staat unabhängige** Organisationen (mittelbare Staatsverwaltung). Die **§§ 29 ff. SGB IV** regeln ihren Status und ihre Selbstverwaltung. Beispiele: Krankenkassen, Rentenversicherungsträger, Berufsgenossenschaften, Pflegekassen.

Klausurstichworte

§§ 29 ff. SGB IV · selbstverwaltete rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts · vom Staat unabhängig · mittelbare Staatsverwaltung

FRAGE 4 L3.3 · Cluster C4

Was ist das Statusfeststellungsverfahren? Was bedeutet Scheinselbstständigkeit und welche Folgen hat sie?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Das **Statusfeststellungsverfahren** nach **§ 7a SGB IV** (vor der **Deutschen Rentenversicherung**) klärt, ob eine Person mit ihrer Tätigkeit **versicherungspflichtig** ist. Es ist v. a. bei **Scheinselbstständigkeit** wichtig: Das sind Personen, die nach außen wie **Selbstständige** auftreten, tatsächlich aber **abhängig Beschäftigte** nach **§ 7 Abs. 1 SGB IV** sind. Stellt die DRV eine abhängige Beschäftigung fest, wird die Person **rückwirkend Arbeitnehmer** (mit Urlaub, Entgeltfortzahlung, Kündigungsschutz); der **Arbeitgeber** muss **Lohnsteuer (bis zu 4 Jahre)** und **alle Sozialversicherungsbeiträge seit Beginn** nachzahlen.

Klausurstichworte

§ 7a SGB IV Statusfeststellung (DRV) · Scheinselbstständigkeit = nach außen selbstständig, faktisch abhängig (§ 7 Abs. 1 SGB IV) · Folge: rückwirkend Arbeitnehmer · AG zahlt nach: Lohnsteuer 4 Jahre + alle SozVers-Beiträge seit Beginn · erhebliches Risiko

L3.4 SGB X — Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz

FRAGE 1 L3.4 · Cluster C1

Wie ist das SGB X aufgebaut? Was ist ein Verwaltungsverfahren?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Das **SGB X** gliedert sich in **drei Bereiche**: das **Verwaltungsverfahren** (§§ 1–66), den **Schutz der Sozialdaten** (§§ 67–85a) und die **Zusammenarbeit der Leistungsträger** (§§ 86–119). Ein **Verwaltungsverfahren** ist nach **§ 8 SGB X** die **nach außen wirkende Tätigkeit der Behörden, die auf Prüfung der Voraussetzungen, Vorbereitung und Erlass eines Verwaltungsakts gerichtet ist** (einschließlich des Erlasses). **Keine** Verwaltungsverfahren sind bloße **Auskünfte, Beratungen und Realakte**.

Klausurstichworte

SGB X drei Bereiche: Verwaltungsverfahren (§§ 1–66) · Sozialdatenschutz (§§ 67–85a) · Zusammenarbeit (§§ 86–119) · § 8 SGB X Definition Verwaltungsverfahren · keine reinen Auskünfte/Beratungen/Realakte

FRAGE 2 L3.4 · Cluster C2

Welche Verfahrensgrundsätze gelten im Sozialverwaltungsverfahren?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Zentrale Grundsätze: **§ 9 SGB X** — das Verfahren ist **formfrei** (einfach, zweckmäßig, zügig), ein VA kann deshalb auch **mündlich** ergehen (§ 33 Abs. 2 SGB X). **§ 20 SGB X** — der **Untersuchungsgrundsatz** (Amtsermittlung): die Behörde klärt den Sachverhalt **von Amts wegen** auf, im Gegenzug bestehen **Mitwirkungspflichten** des Bürgers. **§ 27 SGB X** — **Wiedereinsetzung in den vorigen Stand**: eine **ohne Vorsatz/Fahrlässigkeit** versäumte Frist kann nachgeholt werden.

Klausurstichworte

§ 9 Formfreiheit (mündlicher VA, § 33 II) · § 13 Vertretung · § 20 Untersuchungsgrundsatz (Amtsermittlung) + Mitwirkungspflichten · § 27 Wiedereinsetzung (unverschuldet versäumte Frist) · Beispiel mündliche Inobhutnahme

FRAGE 3 L3.4 · Cluster C3

Wie kann eine Behörde einen Verwaltungsakt wieder aufheben? (Rücknahme, Widerruf, Aufhebung)

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Es gibt **drei Wege**, die sich danach richten, ob der VA **rechtswidrig oder rechtmäßig** und ob er **belastend oder begünstigend** ist:

Ausgangs-lage	Wirkung	Instrument	Norm
rechtswidrig	belastend	**Rücknahme** (Vertrauen unbeachtlich)	§ 44 SGB X
rechtswidrig	begünstigend	**Rücknahme** (nur eingeschränkt, Vertrauensschutz § 45 Abs. 2)	§ 45 SGB X
rechtmäßig	belastend	**Widerruf**	§ 46 SGB X
rechtmäßig	begünstigend	**Widerruf** (ausnahmsweise, z. B. § 47 Abs. 2 zweckwidrige Verwendung)	§ 47 SGB X
Dauerwir-kung	Änderung der Verhältnisse	**Aufhebung** ab Änderung	§ 48 SGB X

Kerngedanke: Bei einem **begünstigenden** VA ist der **Vertrauensschutz** des Bürgers zu beachten (Abwägung: berechtigtes Vertrauen + bereits verbrauchter Vorteil, § 45 Abs. 2 S. 1 SGB X). Bei einem **belastenden** VA ist die Aufhebung unproblematisch.

Klausurstichworte

rechtswidrig+belastend → § 44 (Vertrauen egal) · rechtswidrig+begünstigend → § 45 (Vertrauensschutz, Abwägung § 45 II) · rechtmäßig+belastend → § 46 · rechtmäßig+begünstigend → § 47 (z. B. zweckwidrige Verwendung) · Dauerwirkung+Änderung → § 48 · Beispiele: Krankengeld (§ 44), Pflegegeld (§ 45), ALG neue Arbeit (§ 48)

FRAGE 4 L3.4 · Cluster C4

Was ist die Funktion des Sozialdatenschutzes? Was ist das Sozialgeheimnis?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Der **Sozialdatenschutz** soll zwei Interessen in Einklang bringen: das **Geheimhaltungsinteresse** des Einzelnen an seinen sensiblen Sozialdaten (Recht auf informationelle Selbstbestimmung, BVerfG-Volkszählungsurteil 1983, Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG) und das staatliche Interesse an einer **funktionsfähigen Sozialverwaltung**. Das **Sozialgeheimnis** (**§ 35 S. 1 SGB I**) gibt jedem **Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten (§ 67 SGB X) von den Leistungsträgern nicht unbefugt verarbeitet** werden — auch intern nur Befugten zugänglich. In der **Normhierarchie** gilt vorrangig die **DSGVO**, ergänzend nachrangig das **BDSG**, sozialrechtsspezifisch der Sozialdatenschutz im **SGB X (und teils SGB I)**.

Klausurstichworte

Ausgleich Geheimhaltung ↔ funktionsfähige Sozialverwaltung · informationelle Selbstbestimmung (Volkszählungsurteil 1983, Art. 2 I + Art. 1 I GG) · Sozialgeheimnis § 35 S. 1 SGB I · Sozialdaten § 67 SGB X · Hierarchie: DSGVO → BDSG → SGB X/SGB I

FRAGE 5 L3.4 · Cluster C5

Welche Grundsätze gelten bei der Verarbeitung von Sozialdaten?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 5

Kernantwort

Vier Grundsätze:

1. **Verhältnismäßigkeit** — Daten nur im erforderlichen und angemessenen Umfang erheben.
2. **Zweckbindung** — Erhebung nur, soweit zur Aufgabenerfüllung nach dem SGB erforderlich (**keine Vorratsdatenspeicherung**).
3. **Datenminimierung / Datensparsamkeit** — auf das notwendige Maß beschränken (z. B. der Beruf der Eltern ist beim ALG-Antrag nicht nötig).
4. **Ersterhebungsgrundsatz** — Daten vorrangig **bei der betroffenen Person** erheben (§ 67 Abs. 2 S. 1 SGB X).

Klausurstichworte

Verhältnismäßigkeit · Zweckbindung (keine Vorratsdatenspeicherung) · Datenminimierung/Datensparsamkeit · Ersterhebungsgrundsatz (bei der betroffenen Person, § 67 II SGB X)

LEKTION 4

Die fünf Säulen der Sozialversicherung

L4.1 SGB II — Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende

FRAGE 1 L4.1 · Cluster C1

Wie ist das SGB II einzuordnen? Was bedeutet „Fördern und Fordern"?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Das **SGB II (Bürgergeld)** ist **keine Säule** der Sozialversicherung, weil es **steuerfinanziert** ist (anders als das beitragsfinanzierte SGB III) — deshalb gibt es **fünf Säulen, aber sechs Kapitel**. Es sichert ein **menschenwürdiges Existenzminimum** und beruht auf dem Leitprinzip **„Fördern und Fordern"**: **Fordern (§ 2 SGB II)** — die Leistungsberechtigten müssen alle Möglichkeiten zur Beendigung der Hilfebedürftigkeit ausschöpfen und mitwirken (Kooperationsplan); **Fördern (§ 14 SGB II)** — die Träger unterstützen umfassend mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit (Beratung, individuelle Strategie).

Klausurstichworte

SGB II keine Säule (steuerfinanziert) · fünf Säulen, sechs Kapitel · Existenzminimum · Fordern § 2 (Selbsthilfe, Kooperationsplan) · Fördern § 14 (Eingliederung, Beratung)

FRAGE 2 L4.1 · Cluster C2

Wer ist nach SGB II leistungsberechtigt? (Voraussetzungen)

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Nach **§ 7 Abs. 1 SGB II** ist leistungsberechtigt, wer **vier Voraussetzungen kumulativ** erfüllt: (1) das **15. Lebensjahr vollendet** und die Altersgrenze (§ 7a) noch nicht erreicht, (2) **erwerbsfähig** (§ 8: nicht wegen Krankheit/Behinderung außerstande, mind. **3 Stunden täglich** zu arbeiten), (3) **hilfebedürftig** (§ 9: Lebensunterhalt nicht aus Einkommen/Vermögen und nicht durch andere gedeckt), (4) **gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland**.

Wichtige Zusatzpunkte

- Wer **nicht erwerbsfähig** ist → **SGB XII** statt SGB II.
- **Kindererziehung** ist keine Krankheit/Behinderung → schließt Erwerbsfähigkeit nicht aus.
- **Zumutbarkeit (§ 10):** grundsätzlich jede Arbeit zumutbar; nicht unzumutbar nur, weil sie nicht der Ausbildung entspricht.

Klausurstichworte

§ 7 Abs. 1 SGB II · 4 kumulativ: 15 J./§ 7a · erwerbsfähig (§ 8, 3 h tägl.) · hilfebedürftig (§ 9) · gewöhnlicher Aufenthalt · nicht erwerbsfähig → SGB XII · Zumutbarkeit § 10

FRAGE 3 L4.1 · Cluster C3

Was ist eine Bedarfsgemeinschaft? Wie grenzt sie sich zu Haushalts- und Wohngemeinschaft ab?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Bei der Hilfebedürftigkeit wird **Einkommen und Vermögen** auch anderer Personen berücksichtigt — je nach Gemeinschaftsform:

Form	Wer (Norm)	Einstehen füreinander?
Bedarfsgemeinschaft	Partner (Ehe/eheähnlich) + Kinder unter 25 (§ 7 Abs. 3 SGB II, abschließend)	**ja** (§ 9 Abs. 2 SGB II)
Haushaltsgemeinschaft	Verwandte/Verschwägerte über 25, die „aus einem Topf wirtschaften"	**ja** (widerlegbare Vermutung)
Wohngemeinschaft	nur geteilter Wohnraum (z. B. Studenten-WG)	**nein**

Vermögen: in der **Karenzzeit** (erstes Jahr) nur berücksichtigt, wenn **erheblich** (über **40.000 €**). **Einkommen:** § 11 (zu berücksichtigen) / § 11a (Ausnahmen). Für die Bedarfsgemeinschaft ist das **Jobcenter beweispflichtig**.

Klausurstichworte

Bedarfsgemeinschaft § 7 Abs. 3 (Partner + Kinder <25) · Haushaltsgemeinschaft (Verwandte >25, „ein Topf", Vermutung) · Wohngemeinschaft (kein Einstehen) · § 9 Abs. 2 · Karenzzeit 1 J./40.000 € · §§ 11/11a/12

FRAGE 4 L4.1 · Cluster C4

Welche Leistungen erbringt das SGB II? Wer ist zuständig?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Die **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts** umfassen: das **Bürgergeld** (Regelbedarf/Regelsatz als monatliche Pauschale), **Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung** sowie die **Kosten der Unterkunft** (Unterkunft + Heizung in angemessener Höhe). Hinzu kommen **Mehrbedarfe** nach **§ 21 SGB II** (z. B. werdende Mütter, Alleinerziehende, Menschen mit Behinderung, kostenaufwändige Ernährung, Schulbücher). Bürgergeld kann auch **ergänzend** zum Einkommen bezogen werden (**Aufstocker**). Zuständig sind die **Jobcenter** (gemeinsame Einrichtungen von Bundesagentur für Arbeit und kommunalem Träger).

Klausurstichworte

Regelbedarf/Regelsatz · KV/PV-Beiträge · Kosten der Unterkunft (angemessen) · Mehrbedarfe § 21 · Aufstocker · Jobcenter (BA + Kommune)

FRAGE 5 L4.1 · Cluster C5

Welche Sanktionen sieht das SGB II bei Pflichtverletzungen vor?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 5

Kernantwort

§ 31 SGB II definiert **Pflichtverletzungen** (z. B. Weigerung, eine zumutbare Arbeit anzunehmen). Nach **§ 31a SGB II** gilt ein **dreistufiges** Minderungssystem: **1. Pflichtverletzung → 10 % für 1 Monat**, **2. → 20 % für 2 Monate**, **3. → 30 % für 3 Monate**. Beginn und Dauer regelt **§ 31b SGB II**. (Reform geplant: deutliche Verschärfung der Sanktionen.) **Klausurstichworte**

§ 31 Pflichtverletzungen · § 31a dreistufig: 10 % / 20 % / 30 % · § 31b Beginn/Dauer · Reform: Verschärfung geplant

L4.2 SGB III — Arbeitsförderung

FRAGE 1 L4.2 · Cluster C1

Was sind die Ziele der Arbeitsförderung? Wer ist Träger?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Die **Ziele der Arbeitsförderung** stehen in **§ 1 SGB III**: dem **Entstehen von Arbeitslosigkeit entgegenwirken**, die **Dauer verkürzen**, den **Ausgleich von Angebot und Nachfrage** auf dem Arbeitsmarkt unterstützen, **Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden** und die **Gleichstellung von Frauen und Männern** verfolgen. **Träger** sind nach **§ 19 SGB I** die **Agenturen für Arbeit** und die übrigen Dienststellen der **Bundesagentur für Arbeit**.

Klausurstichworte

§ 1 SGB III Ziele · Arbeitslosigkeit entgegenwirken/verkürzen · Angebot/Nachfrage ausgleichen · Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden · Gleichstellung · Träger: Agenturen für Arbeit/BA (§ 19 SGB I)

FRAGE 2 L4.2 · Cluster C2

Welche Leistungen gibt es im SGB III? Was bedeutet der Vorrang aktiver Leistungen?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Das SGB III unterscheidet **aktive** und **passive** Leistungen. **Aktive Leistungen** (Vermittlung, Beratung, Förderung — §§ 29 ff., z. B. **Eingliederungszuschuss § 88**, **Gründungszuschuss § 93**) haben nach **§ 4 SGB III Vorrang** vor den **passiven** (Geld-)Leistungen, die vermieden werden sollen. **Passive Leistungen** sind nur Geldleistungen — insbesondere das **Arbeitslosengeld** (§§ 136 ff.) und das **Insolvenzgeld** (§§ 165 ff., einmalig für die letzten 3 Monate vor Insolvenz).

Klausurstichworte

aktiv ↔ passiv · § 4 Vorrang der Vermittlung · aktiv: §§ 29 ff. (Eingliederungszuschuss § 88, Gründungszuschuss § 93) · passiv: ALG §§ 136 ff., Insolvenzgeld §§ 165 ff.

FRAGE 3 L4.2 · Cluster C3

Wer hat Anspruch auf Arbeitslosengeld? Wie hoch ist es und wie lange wird es gezahlt?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Anspruch auf **Arbeitslosengeld** hat nach **§ 137 Abs. 1 SGB III**, wer (1) **arbeitslos** ist (§ 138), (2) sich **arbeitslos gemeldet** hat (§ 141) und (3) die **Anwartschaftszeit** erfüllt (§ 142: innerhalb von **30 Monaten** mindestens **12 Monate** versicherungspflichtig). Die **Höhe** beträgt **60 %** des durchschnittlichen Leistungsentgelts (kinderlos) bzw. **67 %** (mit mindestens einem Kind). Die **Dauer** (§ 147 SGB III) richtet sich nach der **Versicherungsdauer** und dem **Alter** bei Anspruchsentstehung.

Klausurstichworte

§ 137: arbeitslos (§ 138) + gemeldet (§ 141) + Anwartschaft (§ 142: 12 von 30 Monaten) · Höhe 60 % / 67 % (mit Kind) · Dauer § 147 (Versicherungsdauer + Alter)

FRAGE 4

L4.2 · Cluster C4

Was ist eine Sperrzeit? Wann tritt sie ein?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Bei **versicherungswidrigem Verhalten** verhängt die Agentur für Arbeit eine **Sperrzeit** nach **§ 159 SGB III** — das Arbeitslosengeld ruht für eine bestimmte Zeit. Die Fälle stehen in **§ 159 Abs. 1 S. 2 SGB III**, die Dauer in **§ 159 Abs. 3–6**. Typische Fälle: **Arbeitsaufgabe** (selbst verschuldete Kündigung → bis **12 Wochen**, § 159 Abs. 3), **unzureichende Eigenbemühungen** (§ 159 Abs. 1 Nr. 3 → 2 Wochen) und **verspätete Arbeitsuchendmeldung** (§ 159 Abs. 1 Nr. 9 → 1 Woche). Mehrere Sperren können zusammentreffen (Beispiel „der verpeilte X").

Klausurstichworte

§ 159 SGB III Sperrzeit · versicherungswidriges Verhalten · Arbeitsaufgabe bis 12 Wochen (Abs. 3) · Eigenbemühungen 2 Wochen (Abs. 5) · verspätete Meldung 1 Woche (Abs. 6)

L4.3 SGB V — Gesetzliche Krankenversicherung

FRAGE 1 L4.3 · Cluster C1

Wer ist Träger der GKV? Welche Arten der Mitgliedschaft gibt es?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Träger der GKV sind die **Krankenkassen** (§ 173 SGB V) als **selbstverwaltete Körperschaften des öffentlichen Rechts** (AOK, BKK, IKK, landwirtschaftliche KK, Knappschaft-Bahn-See, Ersatzkassen). Es gibt **drei Mitgliedschaftsarten**: **Pflichtmitgliedschaft** (§ 5 Abs. 1 SGB V — u. a. Arbeitnehmer unter der JAE-Grenze, ALG-/Bürgergeld-Bezieher, Rentner), **freiwillige Mitgliedschaft** (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 — über der **Jahresarbeitsentgeltgrenze**, dann Wechsel in die PKV möglich) und die **beitragsfreie Familienversicherung** (§ 10 — Angehörige ohne/mit geringem Einkommen).

Zusatz Minijob

Ein **Minijob** (§ 7 SGB V, 2025 bis 556 €) ist versicherungsfrei; der Minijobber muss anderweitig (Hauptbeschäftigung, Rente, Familienversicherung) versichert sein.

Klausurstichworte

Krankenkassen § 173 (Körperschaften öR) · Pflicht § 5 (unter JAE-Grenze) · freiwillig § 6 (über JAE-Grenze → PKV) · Familienversicherung § 10 (beitragsfrei) · Minijob § 7 versicherungsfrei

FRAGE 2 L4.3 · Cluster C2

Welche Leistungen erbringt die GKV? Welche Präventionsarten gibt es?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Einen Überblick gibt **§ 21 SGB I**: Leistungen zur **Gesundheitsförderung, Verhütung und Früherkennung**, **Krankenbehandlung** (ärztlich/zahnärztlich, Arznei-/Heil-/Hilfsmittel, häusliche Krankenpflege, Krankenhaus, Reha, **Krankengeld**), Leistungen bei **Schwangerschaft/Mutterschaft** und zur **Familienplanung**. Bei der **Prävention** unterscheidet man drei Stufen: **Primärprävention** (Krankheiten verhüten/Gesundheit fördern), **Sekundärprävention** (frühzeitig erkennen/heilen) und **Tertiärprävention** (Fortschreiten/Rückfälle verhüten).

Klausurstichworte

§ 21 SGB I · Krankenbehandlung + Krankengeld · Schwangerschaft/Mutterschaft · Familienplanung · Prävention: primär (verhüten) / sekundär (früh erkennen) / tertiär (Folgen verhüten)

FRAGE 3 L4.3 · Cluster C3

Nach welchen Prinzipien arbeitet die GKV? Wie unterscheidet sie sich von der PKV?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Drei Prinzipien: das **Solidaritäts- und Eigenverantwortungsprinzip** (§ 1 SGB V — Beiträge nach Leistungsfähigkeit, Sachleistungen für alle gleich, Solidarausgleich), das **Sachleistungsprinzip** (§ 2 SGB V — Leistungen als Sach-/Dienstleistungen) und das **Wirtschaftlichkeitsgebot** (§ 12 SGB V — nur ausreichende, zweckmäßige, wirtschaftliche, notwendige Leistungen). Die **PKV** funktioniert nach dem **Äquivalenzprinzip** (Leistung nach individuellem Risiko/Beitrag) und dem **Kostenerstattungsprinzip** (Versicherter zahlt selbst und reicht die Rechnung ein).

Klausurstichworte

§ 1 Solidaritätsprinzip (Beitrag nach Leistungsfähigkeit, Leistung gleich) · § 2 Sachleistungsprinzip · § 12 Wirtschaftlichkeitsgebot · PKV: Äquivalenzprinzip + Kostenerstattung

FRAGE 4 L4.3 · Cluster C4

Wie wird die GKV finanziert? Was sind Beitragsbemessungsgrenze und Zusatzbeitrag?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Der GKV-Beitrag (2025: **14,6 %**) wird **hälftig** von Arbeitgeber und Arbeitnehmer **risikounabhängig aus dem Bruttoeinkommen** gezahlt. Die **Beitragsbemessungsgrenze** (**§ 223 Abs. 3 SGB V**; 2025: 66.150 €/Jahr) begrenzt das beitragspflichtige Entgelt nach oben. Reicht der Beitrag nicht, dürfen die Kassen einen **kassenindividuellen, einkommensabhängigen Zusatzbeitrag** erheben (**§ 242 Abs. 1 SGB V**; 2025: durchschnittlich 2,5 %). Die GKV arbeitet im **Umlageverfahren** (keine Rücklagen, solidarisch), die PKV im **Kapitaldeckungsverfahren** (individuelle Altersrückstellungen).

Klausurstichworte

14,6 % hälftig AG/AN · risikounabhängig (Bruttoeinkommen) · Beitragsbemessungsgrenze § 223 (max. Beitrag) · Zusatzbeitrag § 242 · Umlage (GKV) ↔ Kapitaldeckung (PKV)

L4.4 SGB VI — Gesetzliche Rentenversicherung

FRAGE 1 L4.4 · Cluster C1

Wie ist die GRV aufgebaut? Wer ist pflichtversichert, wer versicherungsfrei?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Die **gesetzliche Rentenversicherung** besteht aus **16 selbstverwalteten Trägern** (Körperschaften des öffentlichen Rechts): 2 Bundesträger (DRV Bund, Knappschaft-Bahn-See) + 14 Regionalträger. **Pflichtversichert** sind nach **§ 1 SGB VI** insbesondere **Arbeitnehmer, Auszubildende, Eltern in der Erziehungszeit, nicht erwerbsmäßig Pflegende sowie Bezieher von Krankengeld und Arbeitslosengeld** — **nicht** jedoch Bürgergeld-Bezieher. **Selbstständige** nur in den Fällen des § 2 SGB VI. **Versicherungsfrei** (§ 5 Abs. 1 Nr. 1) sind **Beamte und Richter**. Minijobber sind pflichtversichert, können sich aber befreien lassen (**opt-out**).

Klausurstichworte

16 Träger (2 Bund + 14 Regional) · § 1 Pflichtversicherte (Arbeitnehmer, Eltern Erziehungszeit, Pflegende, Krankengeld/ALG) · nicht Bürgergeld · § 2 Selbstständige · § 5 Beamte/Richter versicherungsfrei · Minijob opt-out

FRAGE 2 L4.4 · Cluster C2

Wie wird die GRV finanziert? Was ist der Generationenvertrag?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Die GRV wird im **Umlageverfahren** finanziert: keine Rücklagen, alle Ausgaben aus den laufenden Einnahmen. Der Beitrag (2025: **18,6 %**) wird **hälftig** von Beschäftigten und Arbeitgebern getragen. Dahinter steht der **Generationenvertrag**: Die erwerbstätige Generation finanziert die aktuellen Renten und vertraut darauf, später selbst versorgt zu werden. Dieser ist durch den **doppelten demografischen Wandel** (Geburtenrückgang + steigende Lebenserwartung) bedroht — die Beiträge reichen nicht, weshalb ein **großer Steuerzuschuss** (größte Position im Bundeshaushalt) nötig ist.

Klausurstichworte

Umlageverfahren · 18,6 % hälftig · Generationenvertrag · doppelter demografischer Wandel · Steuerzuschuss (größte Bundeshaushaltsposition)

FRAGE 3 L4.4 · Cluster C3

Welche Leistungen erbringt die GRV? Welche drei Voraussetzungen hat jeder Rentenanspruch?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Nach **§ 23 SGB I** erbringt die GRV **Renten** (wegen Alters, verminderter Erwerbsfähigkeit, Todes) sowie **medizinische und berufliche Rehabilitation** — nach dem Motto **„Reha vor Rente"**. Jeder Rentenanspruch setzt nach **§ 34 Abs. 1 SGB VI** drei Voraussetzungen **kumulativ** voraus: (1) **persönliche Voraussetzungen**, (2) **besondere versicherungsrechtliche Voraussetzungen** und (3) die Erfüllung einer **Wartezeit**.

Klausurstichworte

§ 23 SGB I: Renten (Alter/Erwerbsminderung/Tod) + Reha · „Reha vor Rente" · § 34 SGB VI: persönliche + versicherungsrechtliche Voraussetzungen + Wartezeit

FRAGE 4 L4.4 · Cluster C4

Worin unterscheiden sich Altersrente und Erwerbsminderungsrente?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Bei der **Altersrente** ist die einzige **persönliche** Voraussetzung das Erreichen der **Regelaltersgrenze** (§ 235 SGB VI; ab Geburtsjahr 1964 = **67 Jahre**); es gibt **keine** besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen, nur eine **Wartezeit von 60 Monaten**. Bei der **Erwerbsminderungsrente** (§ 43 SGB VI) sind die persönlichen Voraussetzungen **medizinisch** (teilweise erwerbsgemindert: weniger als **6 Stunden** täglich möglich; voll: weniger als **3 Stunden**); als **besondere** Voraussetzung müssen in den letzten **5 Jahren 3 Jahre Pflichtbeiträge** gezahlt sein (§ 43 Abs. 1 Nr. 2), und die **allgemeine Wartezeit von 5 Jahren** muss erfüllt sein.

Klausurstichworte

Altersrente: § 235 (67 ab 1964), keine bes. Voraussetzung, Wartezeit 60 Monate · Erwerbsminderung § 43: < 6 h (teilweise) / < 3 h (voll), 3 Jahre Pflichtbeiträge in 5 Jahren, Wartezeit 5 Jahre

FRAGE 5 L4.4 · Cluster C5

Was sind rentenrechtlich relevante Zeiten?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 5

Kernantwort

Das Rentenkonto füllt sich nicht nur durch Beiträge. Man unterscheidet **Beitragszeiten** (mit Beitragszahlung — erhöhen die Ansprüche unmittelbar), **beitragsfreie Zeiten** (ohne Beiträge, aber bei Anspruchsprüfung und Berechnung berücksichtigt) und besondere Zeiten wie die **Kindererziehungszeiten** (§ 56 SGB VI): Dem erziehenden Elternteil werden die **ersten drei Lebensjahre** des Kindes gutgeschrieben.

Klausurstichworte

Beitragszeiten (unmittelbar) · beitragsfreie Zeiten (berücksichtigt) · Kindererziehungszeiten § 56 (erste 3 Jahre)

L4.5 SGB VII — Gesetzliche Unfallversicherung

FRAGE 1 L4.5 · Cluster C1

Was ist die Aufgabe der gesetzlichen Unfallversicherung?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Nach **§ 1 SGB VII** soll die GUV (1) **Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren verhüten**, (2) nach Eintritt die **Gesundheit und Leistungsfähigkeit wiederherstellen** und (3) die Versicherten oder Hinterbliebenen durch **Geldleistungen entschädigen**. Im Vordergrund steht die **Verhütung** (Arbeitsschutz); die Schadenskompensation ist nachrangig.

Klausurstichworte

§ 1 SGB VII · Verhütung (primär) · Wiederherstellung · Entschädigung · Arbeitsschutz vor Kompensation

FRAGE 2 L4.5 · Cluster C2

Was sind Arbeitsunfall, Wegeunfall und Berufskrankheit? Was ist nicht versichert?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Versicherungsfälle sind **Arbeitsunfälle** und **Berufskrankheiten** (§ 7 Abs. 1 SGB VII). Ein **Arbeitsunfall** (§ 8 Abs. 1) ist ein Unfall infolge versicherter Tätigkeit — ein Unfall ist ein **zeitlich begrenztes, von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis** mit Gesundheitsschaden/Tod. **Wegeunfälle** (§ 8 Abs. 2) sind Unfälle auf dem unmittelbaren Weg zur/von der Arbeit (bestimmte Abweichungen wie Kinder zur KiTa bringen sind mitversichert). **Berufskrankheiten** (§ 9) sind von der Bundesregierung als solche bezeichnete Krankheiten. **Nicht** versichert sind **innere** Ereignisse (Herzinfarkt!), private Umwege und private Unterbrechungen (Zigarettenpause, Kantine, WC).

Klausurstichworte

§ 8 Arbeitsunfall (von außen einwirkendes Ereignis) · § 8 Abs. 2 Wegeunfall (unmittelbarer Weg + Ausnahmen) · § 9 Berufskrankheit · Herzinfarkt = kein Arbeitsunfall (innen) · private Umwege/Pausen nicht versichert

FRAGE 3 L4.5 · Cluster C3

Wer sind die Träger? Wie wird die GUV finanziert?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Es gibt **33 Träger** (§ 22 SGB I, § 114 SGB VII): 9 gewerbliche Berufsgenossenschaften, die landwirtschaftliche BG und 19 Träger der öffentlichen Hand (Unfallkassen u. a.). Die **Finanzierung** ist die zentrale Besonderheit: Die GUV wird **allein durch Beiträge der Arbeitgeber** finanziert und ist für die **Arbeitnehmer beitragsfrei** — als einzige Sozialversicherung. Die Beiträge bemessen sich nach dem **Umlagesoll** (Finanzbedarf des Trägers), verteilt nach **Arbeitsentgelten** und **Gefahrklassen** (Risiko der Tätigkeit).

Klausurstichworte

33 Träger (Berufsgenossenschaften + öffentliche Hand) · **nur Arbeitgeber zahlt** (AN beitragsfrei) · Umlagesoll · Gefahrklassen (Risiko)

FRAGE 4 L4.5 · Cluster C4

Was ist das Durchgangsarztverfahren?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Das **Durchgangsarztverfahren** (§ 28 Abs. 4 SGB VII) schränkt bei bestimmten Arbeits-/Wegeunfällen die **freie Arztwahl** ein: Der Verletzte muss einen von der GUV bestimmten **Durchgangsarzt** aufsuchen — etwa wenn die Arbeitsunfähigkeit über den Unfalltag hinausgeht, die Behandlung über eine Woche dauert, Heil-/Hilfsmittel zu verordnen sind oder eine Wiedererkrankung vorliegt. Der Durchgangsarzt entscheidet über allgemeine oder besondere Heilbehandlung. Empfehlenswert bei jedem Unfall — v. a. aus **Beweisgründen**.

Klausurstichworte

§ 28 Abs. 4 SGB VII · Einschränkung freie Arztwahl · Durchgangsarzt · AU über Unfalltag / > 1 Woche / Heil-Hilfsmittel / Wiedererkrankung · Beweisgründe

L4.6 SGB XI — Soziale Pflegeversicherung

FRAGE 1 L4.6 · Cluster C1

Wie ist die Pflegeversicherung strukturiert? Wann ist man pflegebedürftig?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Die **soziale Pflegeversicherung** wurde **1995** zur **Entlastung der Kommunen** (Sozialhilfeträger) eingeführt. Sie hat **keine eigene Infrastruktur**, sondern ist an die GKV angegliedert (**„Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung"** — bei jeder Krankenkasse eine Pflegekasse), und ist eine **Teilkaskoversicherung** (deckt nur einen Teil der Kosten). **Pflegebedürftig** ist nach **§ 14 Abs. 1 SGB XI**, wer **gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit/Fähigkeiten** hat und deshalb auf Hilfe angewiesen ist — **auf Dauer (mind. 6 Monate)**. Die Intensität wird in **5 Pflegegraden** ausgedrückt (1 = geringste, 5 = höchste Beeinträchtigung).

Klausurstichworte

1995 (Kommunen entlasten) · folgt der KV (Pflegekasse bei jeder Krankenkasse) · Teilkasko · § 14 Pflegebedürftigkeit · mind. 6 Monate · 5 Pflegegrade (1 gering – 5 hoch)

FRAGE 2 L4.6 · Cluster C2

Welche Voraussetzungen gelten für Leistungen? Wie wird die PV finanziert?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Ein Leistungsanspruch besteht nach **§ 33 Abs. 2 SGB XI**, wenn der Versicherte in den letzten **10 Jahren** vor Antragstellung mindestens **2 Jahre** versichert oder familienversichert war (bei Kindern genügt die Erfüllung durch ein Elternteil). Die PV ist eine **Pflichtversicherung**; es gibt eine **gesetzliche** und eine **private** Pflegeversicherung mit **identischem Leistungskatalog** (sie folgt der Krankenversicherung). Finanziert wird sie im **Umlageverfahren** bruttolohnabhängig; Beitragssatz **3,6 % (2025)**, zwischen AN und AG geteilt, seit 2023 unter Berücksichtigung der **Kinderzahl/Kinderlosigkeit**.

Klausurstichworte

§ 33 Abs. 2: 2 von 10 Jahren versichert · Pflichtversicherung · gesetzlich/privat parallel zur KV · Umlageverfahren · 3,6 % · Kinderlosigkeit seit 2023

FRAGE 3 L4.6 · Cluster C3

Welche Vorrangprinzipien gelten in der Pflegeversicherung?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Vier Vorrangprinzipien: **häusliche vor stationärer Pflege** (§ 3 S. 1 SGB XI), **teilstationäre + Kurzzeitpflege vor vollstationärer** (§ 3 S. 2; §§ 41/42 vor § 43), **Prävention und medizinische Reha** (§ 5 Abs. 4 — Pflegebedürftigkeit möglichst vermeiden) und **Rehabilitation vor Pflege** (§ 31 — prüfen, ob Reha die Pflegebedürftigkeit überwinden/mindern kann).

Klausurstichworte

§ 3 S. 1 häuslich vor stationär · § 3 S. 2 teilstationär/Kurzzeit vor vollstationär · § 5 Abs. 4 Prävention/Reha · § 31 „Reha vor Pflege"

FRAGE 4 L4.6 · Cluster C4

Welche Leistungen erbringt die soziale Pflegeversicherung?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Bereits **ab Pflegegrad 1**: **Pflegeberatung** (§ 7a). Bei häuslicher Pflege besteht ein **Wahlrecht** zwischen **Pflegesachleistung** (§ 36, professioneller Dienst), **Pflegegeld** (§ 37, frei verwendbar) und der **Kombinationsleistung** (§ 38). Hinzu kommen **Pflegehilfsmittel** und **wohnumfeldverbessernde Maßnahmen** (§ 40), **Verhinderungspflege** (§ 39), **teilstationäre und Kurzzeitpflege** (§§ 41, 42) sowie bei vollstationärer Unterbringung pauschale **Heimkosten** (§ 43) — wobei **Unterkunft und Verpflegung** der Versicherte selbst trägt (Teilkasko).

Klausurstichworte

ab Pflegegrad 1 · Pflegeberatung § 7a · Wahl: Sach § 36 / Geld § 37 / Kombi § 38 · Hilfsmittel + Wohnumfeld § 40 · Verhinderung § 39 · Kurzzeit § 42 · Heim § 43 (Unterkunft/Verpflegung selbst)

FRAGE 5 L4.6 · Cluster C5

Wie sind nicht erwerbsmäßige Pflegepersonen abgesichert?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 5

Kernantwort

Wer Pflegebedürftige mit **Pflegegrad 2–5** in der häuslichen Umgebung **nicht erwerbsmäßig** für mindestens **10 Stunden wöchentlich** (auf mindestens **2 Tage** verteilt) pflegt, gilt als **nicht erwerbsmäßig tätige Pflegeperson** (§ 44 SGB XI). Sie erhält Ansprüche auf soziale Sicherung in der **Renten-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung**; die Beiträge trägt die **Pflegekasse der pflegebedürftigen Person**.

Klausurstichworte

§ 44 SGB XI · Pflegegrad 2–5 · mind. 10 h/Woche auf ≥ 2 Tage · Renten-/Unfall-/Arbeitslosenversicherung · Pflegekasse zahlt Beiträge

LEKTION 5

Relevante Rechtsbezüge zu Kindern und Jugendlichen

L5.1 SGB VIII — Kinder- und Jugendhilfe

FRAGE 1 L5.1 · Cluster C1

Was ist das duale System? Wer sind die Träger der öffentlichen Jugendhilfe?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Die Jugendhilfe ist ein **duales System** — ein **Nebeneinander von öffentlichen und freien Trägern** (§ 3 Abs. 2, 3 SGB VIII). Bei den **öffentlichen** Trägern unterscheidet man **örtliche** und **überörtliche**: Grundsätzlich ist der **örtliche** Träger zuständig; jeder örtliche Träger muss ein **Jugendamt** errichten (§ 69 Abs. 3 SGB VIII). **Überörtliche** Träger sind die **Landesjugendämter** (jedes Bundesland muss eines errichten); sie beraten die örtlichen Jugendämter, bilden fort und fördern die Zusammenarbeit (§ 85 Abs. 2 SGB VIII).

Klausurstichworte

duales System (§ 3 II/III) · öffentlich örtlich = Jugendamt (§ 69 III) · überörtlich = Landesjugendamt · § 85 II (Beratung/Fortbildung)

FRAGE 2 L5.1 · Cluster C2

Wer sind die Träger der freien Jugendhilfe? Wie wird man anerkannt?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Freie Träger sind **gemeinnützige Organisationen** (Vereine, Verbände, Kirchen). **Automatisch anerkannt** sind nach **§ 75 Abs. 3 SGB VIII** die **Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts** und die auf Bundesebene zusammengeschlossenen **Verbände der freien Wohlfahrtspflege** (AWO, Caritas, Diakonie, DRK, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden). Andere freie Träger brauchen eine **Anerkennung nach § 75 SGB VIII**; sie scheidet aus, wenn der Träger **nicht gemeinnützig**, sondern mit **Gewinnerzielungsabsicht** arbeitet.

Klausurstichworte

freie Träger = gemeinnützig · § 75 Abs. 3 automatisch (Kirchen + 6 Wohlfahrtsverbände: AWO/Caritas/Diakonie/DRK/Paritätischer/ZWST) · § 75 Anerkennung · keine Gewinnabsicht

FRAGE 3 L5.1 · Cluster C3

Was sind „Leistungen" und „andere Aufgaben"? Was besagt das Subsidiaritätsprinzip?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

§ 2 SGB VIII unterscheidet **Leistungen** (§ 2 Abs. 2) und **andere Aufgaben** (§ 2 Abs. 3). **Leistungsverpflichtungen** treffen **ausschließlich die öffentlichen Träger** (§ 3 Abs. 2 S. 2); freie Träger entscheiden **selbst**, ob sie leisten (keine Rechtspflicht). **Andere Aufgaben** sind primär staatlich; freie Träger nur über § 76. Nach dem **Subsidiaritätsgrundsatz (§ 4 SGB VIII)** sollen die öffentlichen Träger den freien Trägern **Vortritt bei den Leistungen** lassen, soweit diese geeignete Einrichtungen haben. **Beispiel Inobhutnahme (§ 42):** kann an freie Träger übertragen werden — der freie Träger wird aber **nicht verantwortlich** und kann **keine Verwaltungsakte** erlassen; der öffentliche Träger bleibt verantwortlich.

Klausurstichworte

§ 2: Leistungen ↔ andere Aufgaben · Leistungspflicht nur öffentliche Träger (§ 3 II 2) · § 4 Subsidiarität (Vortritt freie Träger) · § 42 Inobhutnahme (freier Träger ohne VA-Befugnis)

FRAGE 4 L5.1 · Cluster C4

Welche wichtigen Leistungen erbringt die Kinder- und Jugendhilfe?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Vier Leistungsbereiche: **Jugendarbeit/-sozialarbeit/-schutz** (§§ 11–14 — Jugendarbeit für **alle** jungen Menschen, Jugendsozialarbeit zum Ausgleich von Benachteiligungen, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz), **Förderung der Erziehung in der Familie** (§§ 16–21 — Familienbildung § 16, Beratung bei Trennung/Scheidung § 17, Alleinerziehende § 18), **Förderung in Tageseinrichtungen/Kindertagespflege** (§§ 22–26 — Vereinbarkeit Familie/Beruf) und die **Hilfen zur Erziehung** (§§ 27 ff.).

Klausurstichworte

§§ 11–14 (Jugendarbeit für alle, Sozialarbeit, Schutz) · §§ 16–18 Familienförderung · §§ 22–26 Tagesbetreuung · §§ 27 ff. Hilfen zur Erziehung

FRAGE 5 L5.1 · Cluster C5

Was ist die Hilfe zur Erziehung? Welche Formen nennt das Skript?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 5

Kernantwort

§ 27 SGB VIII ist die **Grundlage aller Hilfen zur Erziehung**: Anspruch haben **Personensorgeberechtigte**, wenn eine dem **Kindeswohl** entsprechende Erziehung nicht gewährleistet und die Hilfe **geeignet und geboten** ist. Das Skript nennt die Formen: **Erziehungsberatung (§ 28)**, **sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31, ambulant)**, **Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32, teilstationär)** und **Heimerziehung (§ 34, vollstationär)**. Bei teil-/vollstationären Hilfen fällt ein **Kostenbeitrag nach § 91 SGB VIII** an.

Klausurstichworte

§ 27 Grundlage (Personensorgeberechtigte, geeignet + geboten) · § 28 Beratung · § 31 Familienhilfe (ambulant) · § 32 Tagesgruppe (teilstationär) · § 34 Heim (vollstationär) · Kostenbeitrag § 91

L5.2 Familienrecht, insbesondere elterliche Sorge

FRAGE 1 L5.2 · Cluster C1

Wer ist rechtlich Mutter, wer Vater eines Kindes?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Das **Abstammungsrecht** (§§ 1591 ff. BGB) bestimmt die rechtliche Elternschaft (die nicht mit der biologischen übereinstimmen muss). **Mutter (§ 1591 BGB)** ist die **Frau, die das Kind geboren hat** (auch bei Eizell-/Embryonenspende). **Vater (§ 1592 BGB)** ist — in dieser Reihenfolge — der Mann, der (1) bei der **Geburt mit der Mutter verheiratet** ist, (2) die **Vaterschaft anerkannt** hat (mit Zustimmung der Mutter, § 1595) oder (3) dessen Vaterschaft **gerichtlich festgestellt** ist (§ 1600d BGB).

Klausurstichworte

§ 1591 Mutter = Geburt · § 1592 Vater (1. verheiratet · 2. anerkannt § 1595 · 3. gerichtlich festgestellt § 1600d) · rechtlich ≠ biologisch

FRAGE 2 L5.2 · Cluster C2

Wer schuldet Kindesunterhalt? Wonach richtet sich die Höhe?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Nach **§ 1601 BGB** sind **Verwandte in gerader Linie** unterhaltspflichtig (Eltern → Kinder). **Berechtigt** ist, wer **bedürftig** ist (§ 1602), **verpflichtet** nur, wer **leistungsfähig** ist (§ 1603) — wobei Eltern eine **gesteigerte** Unterhaltspflicht trifft. Der **betreuende** Elternteil leistet i. d. R. **Naturalunterhalt** durch Pflege/Erziehung (§ 1606 Abs. 3 S. 2) und schuldet keinen Barunterhalt. Die **Höhe** richtet sich nach der **Lebensstellung des Bedürftigen** (§ 1610); konkrete Beträge stehen in der **Düsseldorfer Tabelle** (nach Alter + Einkommen). Der Unterhalt kann kostenfrei in einer **Jugendamtsurkunde** tituliert werden.

Klausurstichworte

§ 1601 Verwandte gerade Linie · § 1602 bedürftig · § 1603 leistungsfähig (gesteigerte Pflicht) · § 1606 III 2 Naturalunterhalt · § 1610 + Düsseldorfer Tabelle · Jugendamtsurkunde

FRAGE 3 L5.2 · Cluster C3

Was umfasst die elterliche Sorge? Was gilt bei Trennung?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Die **elterliche Sorge (§ 1626 Abs. 1 BGB)** umfasst die **Personensorge (§ 1631)**, die **Vermögenssorge (§§ 1638 ff.)** und die **rechtliche Vertretung** des Kindes (§ 1629 Abs. 1 S. 1). Teil der Personensorge ist der Anspruch des Kindes auf **gewaltfreie Erziehung (§ 1631 Abs. 2)**. Bei **Trennung/Scheidung** bleibt das **gemeinsame** Sorgerecht grundsätzlich bestehen; jeder Elternteil kann beim **Familiengericht** die **alleinige Übertragung** beantragen — entschieden wird stets nach dem **Kindeswohl** (Bindungen, Erziehungsbefähigung/Fördermöglichkeiten, Kontinuität, Kindeswille).

Klausurstichworte

✎ MEIN KOMMENTAR

§ 1631 — Inhalt der Personensorge (+ Abs. 2 gewaltfreie Erziehung als Schranke)

§ 1632 — Aufenthalt/Herausgabe (Teilbereich der Personensorge)

§ 1666 — Grenze: bei Gefährdung greift das Familiengericht ein

§ 1671 — Trennung: Übertragung der Alleinsorge

§ 1684 — Umgang: bleibt auch bei Alleinsorge bestehen

§ 1626: Personensorge (§ 1631) + Vermögenssorge (§§ 1638 ff.) + Vertretung (§ 1629) · § 1631 II gewaltfreie Erziehung · Trennung → gemeinsames Sorgerecht bleibt · Übertragung nach Kindeswohl

FRAGE 4 L5.2 · Cluster C4

Was ist das Umgangsrecht? Was das Aufenthaltsbestimmungsrecht?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Das **Umgangsrecht** gibt dem Kind ein **Recht auf Umgang mit jedem Elternteil**; jeder Elternteil ist zum Umgang **verpflichtet und berechtigt**. Bei hocheskalierenden Konflikten kann es eingeschränkt werden. Das **Aufenthaltsbestimmungsrecht** ist Teil der Personensorge (kann aber **unabhängig** übertragen werden) und bestimmt den **Wohnort** des Kindes (sowie Reisen/Aufenthalte bei Dritten). Wird der Aufenthalt **einseitig gegen den Willen** des Berechtigten geändert, besteht ein **Rückführungsanspruch (§ 1632 BGB)**.

Klausurstichworte

Umgangsrecht: Kind hat Recht · Elternteil verpflichtet + berechtigt · Einschränkung bei Eskalation · Aufenthaltsbestimmungsrecht (Wohnort) · § 1632 Rückführungsanspruch

FRAGE 5

L5.2 · Cluster C5

Was ist die Beistandschaft des Jugendamts?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 5

Kernantwort

Sind die Eltern **nicht verheiratet** und liegt **keine Vaterschaftsanerkennung** vor, kann das Jugendamt auf **schriftlichen Antrag** des allein sorgeberechtigten/obhutführenden Elternteils nach **§ 1712 BGB Beistand** des Kindes werden — beschränkt auf die **Feststellung der Vaterschaft**, die **Geltendmachung** und die **Verfügung** über **Unterhaltsansprüche**. Das Kind erhält so eine Unterstützungsperson, und der betreuende Elternteil wird entlastet.

Klausurstichworte

§ 1712 BGB · auf Antrag (allein sorgeberechtigt/Obhut) · Zwecke: Vaterschaftsfeststellung + Unterhalt geltend machen/verfügen · Unterstützung des Kindes

L5.3 BEEG — Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

FRAGE 1 L5.3 · Cluster C1

Was ist die Elternzeit?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Die **Elternzeit** ist ein **Rechtsanspruch** der Elternteile als Arbeitnehmer auf **unbezahlte Freistellung** von der Arbeit nach der Geburt — jeder Elternteil **bis zu drei Jahre** zur Betreuung und Erziehung des Kindes. Während der gesamten Elternzeit besteht ein **besonderer Kündigungsschutz**; es wird nicht gearbeitet und kein Lohn gezahlt (den Einkommensausgleich übernimmt das Elterngeld).

Klausurstichworte

Elternzeit · Rechtsanspruch · bis 3 Jahre · unbezahlt · besonderer Kündigungsschutz

FRAGE 2 L5.3 · Cluster C2

Worin unterscheiden sich Basiselterngeld und ElterngeldPlus?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Beide sind Formen des **Elterngelds (§ 1 BEEG)**, ab Geburt beziehbar. **Basiselterngeld** kann bis zum **14. Lebensmonat** bezogen werden (grundsätzlich **12 Monate**, + 2 Partnerschaftsmonate). **ElterngeldPlus** kann bis zum **32. Lebensmonat** bezogen werden, wird **doppelt so lange** gewährt wie Basiselterngeld (max. 24 Monate), beträgt aber **höchstens die Hälfte** des monatlichen Basisbetrags — es eignet sich vor allem für **Teilzeitbeschäftigung**.

Klausurstichworte

Basiselterngeld bis 14. Monat (12 Monate + 2 Partnermonate) · ElterngeldPlus bis 32. Monat (doppelt so lange, halbe Höhe, Teilzeit)

FRAGE 3 L5.3 · Cluster C3

Wie hoch ist das Elterngeld? Welche Grenzen gelten?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Das Elterngeld beträgt in der Regel **67 % des Einkommens vor der Geburt** (§ 2 Abs. 1 S. 1 BEEG), höchstens **1.800 €** (mit Geschwisterbonus und Mehrlingszuschlag nach § 2a). Ab einem **zu versteuernden Einkommen von 175.000 €** besteht **kein** Anspruch mehr. Das Elterngeld muss **schriftlich** beantragt werden und wird **rückwirkend nur für die letzten drei Lebensmonate** vor Antragseingang geleistet.

Klausurstichworte

67 % vor der Geburt · max. 1.800 € · § 2a Geschwisterbonus/Mehrlingszuschlag · Einkommensgrenze 175.000 € · rückwirkend max. 3 Monate

FRAGE 4 L5.3 · Cluster C4

Wird Elterngeld auf Bürgergeld oder Sozialhilfe angerechnet?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Ja. Auch **Bürgergeld-, Sozialhilfe- und AsylbLG-Empfänger** können Elterngeld beziehen, doch es wird **grundsätzlich vollständig als Einkommen angerechnet** — weil diese Fürsorgeleistungen **nur nachrangig** (subsidiär) gewährt werden. Im Ergebnis bringt das Elterngeld diesen Personen meist keinen zusätzlichen finanziellen Vorteil.

Klausurstichworte

volle Anrechnung als Einkommen · Bürgergeld/Sozialhilfe/AsylbLG nachrangig (subsidiär) · kein zusätzlicher Vorteil

L5.4 Vormundschaft

FRAGE 1 — L5.4 · Cluster C1

Wann kommt eine Vormundschaft in Betracht?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Eine **Vormundschaft (§§ 1773 ff. BGB)** kommt in Betracht, wenn die **Eltern die elterliche Sorge für ihr minderjähriges Kind nicht wahrnehmen können** — etwa bei **Tod**, schwerer **Drogenabhängigkeit** oder nach **Entzug des Sorgerechts (§ 1666 BGB)** wegen Kindeswohlgefährdung. Fällt nur **ein** Elternteil aus, steht die Sorge dem **anderen** zu (§§ 1678, 1680 BGB) — dann kein Vormund. Die Vormundschaft gilt **nur für Minderjährige** und endet mit der **Volljährigkeit**. **Angeordnet** wird sie durch das **Familiengericht**.

Klausurstichworte

§ 1773 · Eltern können Sorge nicht wahrnehmen (Tod/Drogen/§ 1666 Entzug) · nur Minderjährige · endet mit Volljährigkeit · ein Elternteil aus → § 1678/1680 · Familiengericht

FRAGE 2 — L5.4 · Cluster C2

Wer kann zum Vormund bestellt werden?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Nach **§ 1774 Abs. 1 BGB** kommen vier Möglichkeiten in Betracht: (1) eine **ehrenamtliche** natürliche Person, (2) ein **Berufsvormund** (selbstständig), (3) ein **Vereinsvormund** (Mitarbeiter eines anerkannten Vormundschaftsvereins) und (4) das **Jugendamt**. Die Nummern 2–4 stehen **gleichrangig**; entscheidend ist der **Bedarf des Mündels**. Eltern können per **Testament** (§ 1782 BGB) einen Vormund bestimmen, der nur bei fehlender Eignung (Kindeswohl) übergangen werden darf. Qualifikation und Ausschluss regeln **§§ 1779, 1784 BGB**.

Klausurstichworte

§ 1774: ehrenamtlich / Berufsvormund / Vereinsvormund / Jugendamt · Nr. 2–4 gleichrangig (Bedarf des Mündels) · § 1782 Testament · §§ 1779/1784 Qualifikation/Ausschluss

FRAGE 3 L5.4 · Cluster C3

Welche Rechte und Pflichten hat der Vormund?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Der Vormund hat nach **§ 1789 Abs. 1 S. 1 BGB** die **Pflicht und das Recht, für Person und Vermögen** des Mündels zu sorgen, und **vertritt** ihn als **gesetzlicher Vertreter** nach außen (§ 1789 Abs. 2 S. 1). Im Rahmen der **Personensorge** sorgt er für die Rechte des Mündels nach **§ 1788 BGB** (Entwicklung, gewaltfreie Erziehung). Im Rahmen der **Vermögenssorge** muss er das Vermögen schützen, erhalten und möglichst mehren — vorgefundenes Geld ist **mündelsicher** (risikoarm, nicht spekulativ) anzulegen.

Klausurstichworte

§ 1789: Personen- + Vermögenssorge + gesetzliche Vertretung · § 1788 Rechte des Mündels · mündelsichere Geldanlage (risikoarm, nicht Aktien)

FRAGE 4 L5.4 · Cluster C4

Worin unterscheidet sich die Pflegschaft von der Vormundschaft? Wann endet die Vormundschaft?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Die **(Ergänzungs-)Pflegschaft (§ 1809 BGB)** ist ein **Ausschnitt** aus der Vormundschaft: Sie greift, wenn **kein umfassender**, sondern nur ein **begrenzter** Vertretungsbedarf besteht. Der Pfleger ist gesetzlicher Vertreter **nur im zugewiesenen Aufgabenkreis** (z. B. Prüfung einer Vermögensübertragung der Eltern an das Kind). Die **Vormundschaft endet (§ 1806 BGB)**, wenn ihre Voraussetzungen entfallen — insbesondere mit der **Volljährigkeit** des Mündels oder wenn die **Eltern die Sorge wieder übernehmen** können.

Klausurstichworte

§ 1809 Pflegschaft = Ausschnitt (begrenzter Aufgabenkreis) · gesetzlicher Vertreter nur insoweit · § 1806 Ende (Volljährigkeit / Eltern übernehmen wieder)

L5.5 Adoption

FRAGE 1 L5.5 · Cluster C1

Was ist eine Adoption und welche Rechtsfolgen hat sie?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Durch eine **Adoption** wird ein **Eltern-Kind-Verhältnis ohne biologische Abstammung** begründet. Das Kind erhält die **Stellung eines leiblichen Kindes** der Adoptiveltern — mit deren **Familiennamen** und in der Regel auch **Staatsangehörigkeit** — und **verliert** zugleich seine Stellung als Kind der leiblichen Eltern.

Klausurstichworte

Eltern-Kind-Verhältnis ohne Abstammung · Stellung als leibliches Kind · Name + Staatsangehörigkeit · Verlust der Stellung bei leiblichen Eltern

FRAGE 2 L5.5 · Cluster C2

Worin unterscheiden sich Erwachsenen- und Minderjährigenadoption?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Die **Erwachsenenadoption** (§§ 1767 ff. BGB) nimmt eine **volljährige** Person als Kind an — **ohne** Adoptionsvermittlungsstellen; sie setzt eine **sittliche Rechtfertigung** voraus (v. a. ein bereits bestehendes Eltern-Kind-Verhältnis) und erfolgt oft aus **erbrechtlichen oder steuerlichen** Gründen. Bei der **Minderjährigenadoption** wirken nur bestimmte Stellen mit, **vorrangig die Adoptionsvermittlungsstelle des Jugendamts**; das Verfahren ist mehrstufig und am Kindeswohl ausgerichtet.

Klausurstichworte

Erwachsenenadoption §§ 1767 ff. (sittliche Rechtfertigung, erb-/steuerrechtlich, ohne Vermittlungsstelle) · Minderjährigenadoption (Adoptionsvermittlungsstelle des Jugendamts)

FRAGE 3 L5.5 · Cluster C3

Wie läuft das Verfahren der Minderjährigenadoption ab?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

In **drei Schritten**: (1) **Adoptionsvermittlung** — Bewerbung bei der Vermittlungsstelle + **Eignungsprüfung**; (2) **Adoptionspflege** — das Kind zieht in den Haushalt, damit ein Eltern-Kind-Verhältnis wächst; die Pflegenden treffen die Alltagsentscheidungen, **das Jugendamt bleibt aber zunächst Vormund**; (3) **Entscheidung des Familiengerichts** — die Adoption wird per **Notar** beantragt, der **Gerichtsbeschluss** macht das Kind rechtlich zum Kind der Adoptiveltern.

Klausurstichworte

1. Vermittlung + Eignungsprüfung · 2. Adoptionspflege (Jugendamt bleibt Vormund) · 3. Familiengericht (Notar, Gerichtsbeschluss)

FRAGE 4 L5.5 · Cluster C4

Welche Gestaltungsformen der Adoption gibt es?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Nach der Kontaktform zwischen leiblichen Eltern und Adoptiveltern: die **Inkognito-Adoption** (kein Kontakt; leibliche Eltern können Briefe/Bilder in der Vermittlungsakte hinterlegen), die **halboffene Adoption** (kein direkter Kontakt; das Jugendamt vermittelt Informationen als „Poststelle") und die **offene Adoption** (direkter Kontakt; kein Anspruch der leiblichen Eltern auf Kontakt).

Klausurstichworte

Inkognito (kein Kontakt) · halboffen (Jugendamt als Poststelle) · offen (direkter Kontakt, kein Anspruch)

L5.6 Jugendgerichtshilfe

FRAGE 1 L5.6 · Cluster C1

Was ist die Jugendgerichtshilfe?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Die **Jugendgerichtshilfe** ist eine **„andere Aufgabe" der Jugendhilfe** (§ 2 SGB VIII): die **Mitwirkung in Strafverfahren** gegen Minderjährige und Heranwachsende nach dem **JGG**. Sie wird nach **§ 38 Abs. 1 JGG** vor allem von den **Jugendämtern** wahrgenommen — u. a. durch die Mitwirkung an der Reifebeurteilung und durch **Sanktionsvorschläge** an das Gericht.

Klausurstichworte

JGH = andere Aufgabe der Jugendhilfe (§ 2 SGB VIII) · § 38 JGG · Jugendämter · Mitwirkung im Strafverfahren · Sanktionsvorschläge

FRAGE 2 L5.6 · Cluster C2

Für wen gilt das JGG? Warum gibt es ein eigenes Jugendstrafrecht?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Das **JGG** gilt bei strafrechtlichen Verfehlungen von **Jugendlichen (14 bis unter 18)** und **Heranwachsenden (18 bis unter 21)** (§ 1 JGG); **Kinder unter 14** sind **strafunmündig**, ab **21** gilt stets das Erwachsenenstrafrecht. Ein eigenes Jugendstrafrecht besteht, weil Jugendliche **nicht denselben Schuldvorwurf** treffen wie Erwachsene (geringere Einsichts-/Steuerungsfähigkeit).

Die Rechtsfolgen sind daher **vorrangig am Erziehungsgedanken** auszurichten (**§ 2 Abs. 1 JGG**), um erneuten Straftaten entgegenzuwirken.

Klausurstichworte

§ 1 JGG: Kind <14 strafunmündig · Jugendlicher 14–<18 · Heranwachsender 18–<21 · ab 21 StGB · Erziehungsgedanke § 2 JGG

FRAGE 3 L5.6 · Cluster C3

Wann gilt für Heranwachsende das Jugendstrafrecht?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Bei **Heranwachsenden (18–<21)** ist eine **Reifebeurteilung** vorzunehmen: Waren sie nach ihrem **Reifezustand zur Tatzeit noch einem Jugendlichen gleichzustellen oder** liegt eine **Jugendverfehlung** vor (Tat mit Merkmalen jugendlicher Unreife — z. B. Raufereien, leichte Körperverletzung; oder unreifes Geltungsbedürfnis, Mutprobe), gilt **Jugendstrafrecht**; sonst Erwachsenenstrafrecht. In der Praxis wird nach den **Marburger Richtlinien** beurteilt; **im Zweifel** gilt **„in dubio pro reo"** → Jugendstrafrecht. Die **JGH wirkt** an der Reifebeurteilung mit.

Klausurstichworte

Reifebeurteilung · einem Jugendlichen gleichzustellen / Jugendverfehlung · Marburger Richtlinien · in dubio pro reo → JGG · JGH wirkt mit

FRAGE 4 L5.6 · Cluster C4

Welche Sanktionen kann ein Jugendgericht verhängen?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

§ 5 JGG zählt **abschließend** drei Stufen auf: **Erziehungsmaßregeln** (§§ 9–12 JGG — unterste, erzieherische Stufe, z. B. Weisungen nach § 10, Täter-Opfer-Ausgleich), **Zuchtmittel** (§§ 13–16a JGG — sollen Verantwortung bewusst machen, „Denkzettel“: Verwarnung § 14, Auflagen § 15 wie „Sozialstunden”, Jugendarrest § 16) und die **Jugendstrafe** (§§ 17, 18 JGG — schärfstes Mittel, **Freiheitsentzug** in einer Jugendstrafanstalt, nur wenn die milderen Mittel nicht ausreichen oder die Schuld besonders schwer wiegt). Die **JGH** schlägt Sanktionen vor; die Entscheidung trifft das **Jugendgericht**.

Klausurstichworte

§ 5 JGG abschließend · 1. Erziehungsmaßregeln §§ 9–12 (Weisungen, TOA) · 2. Zuchtmittel §§ 13– 16a (Verwarnung/Auflagen/Arrest) · 3. Jugendstrafe §§ 17,18 (Freiheitsentzug) · JGH schlägt vor, Gericht entscheidet

LEKTION 6

Sonstige Themen des sozialen Sektors

L6.1 SGB IX — Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung

FRAGE 1 — L6.1 · Cluster C1

Wie ist das SGB IX aufgebaut? Wer ist Mensch mit Behinderung?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Das SGB IX verfolgt einen **Paradigmenwechsel** (weg vom Fürsorgegedanken, hin zu **Teilhabe und Selbstbestimmung**) und setzt das Benachteiligungsverbot des **Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG** um. Es besteht aus **drei Teilen**: **Teil 1** allgemeine Leistungen (§§ 1–89), **Teil 2** Eingliederungsrecht (§§ 90–150a) und **Teil 3** Schwerbehindertenrecht (§§ 151–241). **Mensch mit Behinderung** ist nach **§ 2 Abs. 1 SGB IX**, wer eine körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigung hat, die ihn **in Wechselwirkung mit Barrieren länger als sechs Monate** an gleichberechtigter Teilhabe hindern kann.

Klausurstichworte

Paradigmenwechsel (Teilhabe/Selbstbestimmung) · Art. 3 III 2 GG · drei Teile (allg. Leistungen / Eingliederungsrecht / Schwerbehindertenrecht) · § 2 I Behinderungsbegriff (Barrieren, > 6 Monate)

FRAGE 2 L6.1 · Cluster C2

Welche allgemeinen Leistungen erbringt das SGB IX?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Teil 1 des SGB IX (Überblick in § 29 SGB I) enthält die **allgemeinen Leistungen** zur Rehabilitation und Teilhabe — auch für **von Behinderung bedrohte** Menschen. **§ 3 SGB IX** legt den **Vorrang der Prävention** fest. Vier Leistungsgruppen: **medizinische Rehabilitation**, **Teilhabe am Arbeitsleben**, **Teilhabe an Bildung** und **soziale Teilhabe**.

Klausurstichworte

Teil 1 allgemeine Leistungen · § 3 Vorrang der Prävention · auch für Bedrohte · 4 Gruppen: med. Reha / Arbeitsleben / Bildung / soziale Teilhabe

FRAGE 3 L6.1 · Cluster C3

Was ist die Eingliederungshilfe?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Die **Eingliederungshilfe** (Teil 2, §§ 90 ff. SGB IX) sind **besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung**. Aufgabe (§ 90 Abs. 1): eine **würdevolle, selbstbestimmte** Lebensführung und **gleichberechtigte Teilhabe** ermöglichen. Sie ist **nachrangig** (§ 91 Abs. 1): nur, wer die Leistung nicht von anderen erhält — auch nachrangig gegenüber den allgemeinen Leistungen. Erbracht wird sie als **Geldleistung** (u. a. **Persönliches Budget**, § 29 SGB IX), **Sachleistung** (Assistenzen, Hilfsmittel) oder **Dienstleistung** (Beratung/Unterstützung).

Klausurstichworte

Teil 2 Eingliederungshilfe · § 90 selbstbestimmte/gleichberechtigte Teilhabe · § 91 nachrangig · Geld (Persönliches Budget § 29) / Sach / Dienst

FRAGE 4 L6.1 · Cluster C4

Wann ist man schwerbehindert, wann gleichgestellt? Was sind Nachteilsausgleiche und Ausgleichsabgabe?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Schwerbehindert ist nach **§ 2 Abs. 2 SGB IX**, wer einen **Grad der Behinderung (GdB) von wenigstens 50** hat (plus Inlandsbezug). **Gleichgestellt** werden nach **§ 2 Abs. 3** Menschen mit **GdB 30 bis unter 50**, wenn sie ohne die Gleichstellung keinen geeigneten Arbeitsplatz erlangen/behalten können — sie erhalten weitgehend dieselben arbeitsrechtlichen Ansprüche (z. B. **besonderer Kündigungsschutz**). **Nachteilsausgleiche** (Mobilität, Kommunikation, Wohnen, Arbeit, Steuern) setzen meist einen **Schwerbehindertenausweis (ab GdB 50)** voraus. Die **Ausgleichsabgabe (§ 160 SGB IX)** zahlen Unternehmen ab i. d. R. 20 Arbeitsplätzen, wenn sie zu wenige schwerbehinderte Menschen beschäftigen.

Klausurstichworte

§ 2 II Schwerbehinderung GdB ≥ 50 · § 2 III Gleichstellung GdB 30–<50 (Arbeitsplatz) · GdB in 10er-Schritten ab 20 · Nachteilsausgleiche (Ausweis ab 50) · Ausgleichsabgabe § 160 (ab 20 Arbeitsplätze)

L6.2 SGB XII — Sozialhilfe

FRAGE 1 L6.2 · Cluster C1

Nach welchen Grundsätzen funktioniert die Sozialhilfe?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Die Sozialhilfe (SGB XII) ist das **„letzte soziale Netz"** — steuerfinanziert, aber ein **gerichtlich durchsetzbares Recht** (kein Almosen). Drei Grundsätze: das **Bedarfsdeckungsprinzip** (§ 1 SGB XII — Deckung des Bedarfs für eine menschenwürdige Existenz), das **Individualitätsprinzip** (§ 9 SGB XII — nach dem Einzelfall) und das **Subsidiaritätsprinzip** (§ 2 SGB XII — **Nachrang**: keine Sozialhilfe, wer sich selbst helfen kann oder Leistungen von anderen erhält).

Klausurstichworte

letztes soziales Netz · Bedarfsdeckung § 1 · Individualität § 9 · Subsidiarität § 2 (Nachrang)

FRAGE 2 L6.2 · Cluster C2

Welche Leistungen zum Lebensunterhalt gibt es? Worin unterscheiden sich HzL und Grundsicherung?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Für **nicht erwerbsfähige** Menschen gibt es zwei Systeme: die **Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL, §§ 27–40)** für **befristet** voll Erwerbsgeminderte (unter Regelaltersrentenalter; **kein** Antrag nötig, kein Mindestalter) und die **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41–46b)** für **dauerhaft** voll Erwerbsgeminderte (ab 18) **oder** Personen ab der **Regelaltersgrenze** (Antrag **zwingend**, nur Erwachsene). **Abgrenzung zum SGB II:** Wer **erwerbsfähig** ist, erhält **Bürgergeld (SGB II)**, nicht SGB XII.

Klausurstichworte

HzL §§ 27–40 (befristet, kein Antrag, kein Mindestalter) ↔ Grundsicherung §§ 41–46b (dauerhaft/Altersgrenze, Antrag zwingend, nur Erwachsene) · erwerbsfähig → SGB II

FRAGE 3 L6.2 · Cluster C3

Wie berechnet sich der Lebensunterhalt? Was ist zuerst einzusetzen?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Die Berechnung ist für HzL und Grundsicherung **identisch**: **Regelbedarf** (auf **sechs Regelbedarfsstufen**) + **angemessene Unterkunft und Heizung** + ggf. **Mehrbedarfe** (werdende Mütter, Alleinerziehende u. a.) + **einmalige Bedarfe** und das **Bildungspaket** für Kinder. Zuvor ist nach **§ 43 SGB XII** das **eigene Vermögen** (bis auf Freibeträge/Schonvermögen) und **Einkommen** einzusetzen; **vorrangige Unterhaltsansprüche** und Ansprüche gegen andere Träger sind geltend zu machen.

Klausurstichworte

Regelbedarf (6 Stufen) + Unterkunft/Heizung + Mehrbedarfe + einmalige Bedarfe/Bildungspaket · § 43 erst Vermögen/Einkommen · vorrangige Unterhaltsansprüche

FRAGE 4 L6.2 · Cluster C4

Welche weiteren Hilfen gibt es? Wer ist Träger der Sozialhilfe?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Neben dem Lebensunterhalt: **Hilfen zur Gesundheit** (§§ 47–52 — Gleichstellung mit gesetzlich Versicherten), **Hilfe zur Pflege** (§§ 61–66a — für den von der Pflegeversicherung nicht gedeckten Teil), **Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten** (§ 67 — z. B. Obdachlosigkeit) und **Hilfe in anderen Lebenslagen** (§§ 70–74 — Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten). **Träger** sind die **Kreise und kreisfreien Städte** (Sozialämter); sie arbeiten mit der **freien Wohlfahrtspflege** zusammen (§ 5 SGB XII), bleiben aber **verantwortlich**.

Klausurstichworte

Gesundheit §§ 47–52 · Pflege §§ 61–66a · § 67 besondere soziale Schwierigkeiten · §§ 70–74 (Alten-/Blindenhilfe, Bestattung) · Träger: Kreise/kreisfreie Städte + freie Wohlfahrtspflege (§ 5)

L6.3 SGB XIV — Soziale Entschädigung

FRAGE 1 L6.3 · Cluster C1

Was ist die Soziale Entschädigung? Bei welchen Ereignissen greift sie?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Die **Soziale Entschädigung** (§ 1 SGB XIV) unterstützt Menschen, die durch ein **schädigendes Ereignis**, für das die **staatliche Gemeinschaft eine besondere Verantwortung** trägt, eine **gesundheitliche Schädigung** erlitten haben, bei der Bewältigung der Folgen. **Schädigende Ereignisse** (§ 1 Abs. 2, 3) sind insbesondere **Gewalttaten** (körperlich **und psychisch**, z. B. sexueller Missbrauch), **Kriegsauswirkungen**, Ereignisse im **Zivildienst** und **Impf-/Prophylaxe-Schäden**.

Klausurstichworte

§ 1 SGB XIV · schädigendes Ereignis · besondere staatliche Verantwortung · Gewalttaten (auch psychisch) · Krieg · Zivildienst · Impfschäden

FRAGE 2 L6.3 · Cluster C2

Wer ist anspruchsberechtigt?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Nach **§ 2 SGB XIV** die **Geschädigten** selbst sowie deren **Angehörige, Hinterbliebene und Nahestehende** — insbesondere Opfer von Gewalttaten (inkl. Terroropfer), Zivildienst-Geschädigte, Impfgeschädigte, Kriegsopfer und **Nahestehende** (Personen in einer ehe-/lebenspartnerschaftsähnlichen Lebensgemeinschaft).

Klausurstichworte

§ 2 SGB XIV · Geschädigte + Angehörige/Hinterbliebene/Nahestehende · Gewalt-/Terror-/Kriegs-/Impfopfer

FRAGE 3 L6.3 · Cluster C3

Welche Leistungen umfasst das SGB XIV?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Der Leistungskatalog umfasst **Leistungen zur Teilhabe**, **Krankenbehandlung**, **Leistungen bei Pflegebedürftigkeit** und **bei Blindheit**, **Entschädigungszahlungen**, den **Berufsschadensausgleich** (bei Einkommensverlust durch die Schädigung) sowie **Überführung und Bestattung**.

Klausurstichworte

Teilhabe · Krankenbehandlung · Pflege · Blindheit · Entschädigungszahlungen · Berufsschadensausgleich · Bestattung

FRAGE 4

L6.3 · Cluster C4

Was sind die „Schnellen Hilfen"?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Die **„Schnellen Hilfen"** (§ 115 Abs. 2 SGB XIV) werden in einem **erleichterten Verfahren** mit bloßer **Plausibilitätsprüfung** erbracht (ohne Vorgriff auf das eigentliche Verfahren). Sie umfassen das **Fallmanagement** (§ 30 — Unterstützung im Antrags-/Verwaltungsverfahren) und die **Traumaambulanz** (§§ 31 ff. — schnelle psychotherapeutische Hilfe, um eine psychische Gesundheitsstörung zu verhindern).

Klausurstichworte

§ 115 Schnelle Hilfen · Plausibilitätsprüfung · Fallmanagement § 30 · Traumaambulanz §§ 31 ff. (psychotherapeutisch)

L6.4 Betreuungsrecht

FRAGE 1 — L6.4 · Cluster C1

Unter welchen Voraussetzungen wird eine Betreuung angeordnet?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Nach **§ 1814 BGB** setzt eine Betreuung voraus: **Volljährigkeit**, eine **Krankheit oder Behinderung**, die daraus folgende **Unfähigkeit, die eigenen rechtlichen Angelegenheiten zu erledigen**, die **Wahrung des freien Willens** (gegen den freien Willen **kein** Betreuer, § 1814 Abs. 2) und die **Erforderlichkeit** — jeder **Aufgabenbereich** ist einzeln zu prüfen, eine **pauschale Rund-um-Betreuung** ist unzulässig. Die Betreuung entfällt, soweit eine **Vorsorgevollmacht** ausreicht (§ 1814 Abs. 3).

Klausurstichworte

§ 1814 · volljährig · Krankheit/Behinderung · Unfähigkeit (nur rechtliche Angelegenheiten) · freier Wille (§ 1814 II) · Erforderlichkeit (Aufgabenbereiche einzeln, keine Rund-um-Betreuung) · Vorsorgevollmacht vorrangig

FRAGE 2 — L6.4 · Cluster C2

Worin unterscheiden sich Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Die **Vorsorgevollmacht** bevollmächtigt vorab eine Person, die eigenen Angelegenheiten wahrzunehmen — sie kann eine gerichtliche Betreuung **vermeiden**. Die **Betreuungsverfügung** zielt **nicht** auf Vermeidung, sondern auf die **inhaltliche Ausgestaltung** einer gerichtlich angeordneten Betreuung (v. a. Wunsch zur **Person des Betreuers**, grundsätzlich bindend). Die **Patientenverfügung** legt vorab fest, ob/welche **medizinischen Behandlungen** im Fall der Einwilligungsunfähigkeit gewollt sind.

Klausurstichworte

Vorsorgevollmacht = Betreuung vermeiden · Betreuungsverfügung = Ausgestaltung (Person des Betreuers, bindend) · Patientenverfügung = medizinische Behandlung

FRAGE 3 L6.4 · Cluster C3

Wie läuft das Betreuungsverfahren ab? Wer wird Betreuer?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Das Verfahren beginnt **auf Antrag oder von Amts wegen** (§ 1814 Abs. 4) vor dem **Betreuungsgericht** (§ 23c GVG; örtlich gewöhnlicher Aufenthalt, § 272 FamFG). Der Betroffene ist stets **verfahrensfähig** (§ 275 FamFG); ggf. wird ein **Verfahrenspfleger** (§ 276) beigeordnet. Es folgen **Anhörung** des Betroffenen (§ 278) und Dritter, i. d. R. ein **Sachverständigengutachten** (§§ 280 ff.) und die **Entscheidung durch Beschluss**. **Betreuer** sind vorrangig **ehrenamtliche** Einzelpersonen (Angehörige, Freunde); daneben gibt es **Berufsbetreuer** (selbstständig — auch Sozialarbeiter, Erzieher).

Klausurstichworte

Antrag/Amts wegen § 1814 IV · Betreuungsgericht § 23c GVG · verfahrensfähig § 275 · Verfahrenspfleger § 276 · Anhörung § 278 · Gutachten §§ 280 ff. · Beschluss · ehrenamtlich vor Berufsbetreuer

FRAGE 4 L6.4 · Cluster C4

Welche Wirkung hat die Betreuung? Was ist der Einwilligungsvorbehalt?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Die Betreuung ist **keine Entmündigung**: Der Betreute wird **nicht geschäftsunfähig** und kann grundsätzlich **weiterhin selbst** handeln; der Betreuer handelt **zusätzlich** im Aufgabenkreis in Vertretung (Hilfe zur Selbsthilfe). Nur durch einen **Einwilligungsvorbehalt (§ 1825 BGB)** kann das Gericht anordnen, dass der Betreute — außer bei Bagatellgeschäften des täglichen Lebens — nur noch **mit Zustimmung des Betreuers** wirksam handeln kann; dies aber **nur** zur **Abwendung einer erheblichen Gefahr** für Person oder Vermögen (Beispiel: der verschwenderische V, der sonst auf Sozialhilfe angewiesen wäre).

Klausurstichworte

keine Entmündigung · nicht geschäftsunfähig (§ 104) · Betreuer vertritt zusätzlich · § 1825 Einwilligungsvorbehalt (erhebliche Gefahr) · Zustimmung des Betreuers · Beispiel V

FRAGE 5 L6.4 · Cluster C5

Wann darf ein Betreuer den Betreuten unterbringen?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 5

Kernantwort

Eine **freiheitsentziehende Unterbringung** durch den Betreuer ist nach **§ 1831 BGB** nur bei **Selbstgefährdung** und nur mit **Genehmigung des Betreuungsgerichts** (§ 1831 Abs. 2) zulässig. Erfasst sind **alle** freiheitsentziehenden Maßnahmen — auch längere **Fixierungen** oder fortbewegungshemmende **Medikamente** (§ 1831 Abs. 4). **Ohne** vorherige Genehmigung nur **bei Gefahr im Verzug** (z. B. akute Lebensgefahr); die Genehmigung ist dann **unverzüglich nachzuholen**.

Klausurstichworte

§ 1831 · nur bei Selbstgefährdung · Genehmigung des Betreuungsgerichts · alle freiheitsentziehenden Maßnahmen (Fixierung/Medikamente) · Gefahr im Verzug → unverzüglich nachholen

L6.5 Migration und Flüchtlingssozialarbeit

FRAGE 1 — L6.5 · Cluster C1

Worin unterscheiden sich Migrant und Flüchtling?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Ein **Migrant** verlässt seine Heimat **aus eigenem Antrieb** (bessere Lebensperspektiven), fällt **nicht** unter das internationale Flüchtlingsschutzsystem und kann i. d. R. **ungefährdet zurückkehren**. Ein **Flüchtling** ist nach der **Genfer Flüchtlingskonvention (1951)** eine Person, die sich aus **begründeter Furcht vor Verfolgung** (wegen Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder politischer Überzeugung) **außerhalb ihres Heimatlandes** befindet. Die Unterscheidung ist wichtig, weil je nach Status **andere Leistungen** greifen.

Klausurstichworte

Migrant = aus eigenem Antrieb, kein Schutzsystem · Flüchtling = Genfer FK 1951 (begründete Furcht vor Verfolgung) · unterschiedliche Leistungen

FRAGE 2 — L6.5 · Cluster C2

Welche Leistungen gibt es nach dem AsylbLG?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Das **AsylbLG** (§ 1) erfasst Personen **während des Asylverfahrens**, **Geduldete** und **Ausreisepflichtige**. Es gibt **Grundleistungen (§ 3 Abs. 1)** zur Deckung des notwendigen (persönlichen) Bedarfs — regelmäßig für die ersten **36 Monate** — und **eingeschränkte Leistungen (§ 1a)** u. a. für Ausreisepflichtige. **Anerkannte Flüchtlinge** mit abgeschlossenem Asylverfahren erhalten **keine** AsylbLG-Leistungen mehr, sondern **SGB II** oder **SGB XII**.

Klausurstichworte

§ 1 AsylbLG (Asylverfahren/Geduldete/Ausreisepflichtige) · § 3 Grundleistungen (36 Monate) · § 1a eingeschränkt · nach Anerkennung → SGB II/XII

FRAGE 3 L6.5 · Cluster C3

Welche Aufgaben hat die Soziale Arbeit in der Flüchtlingsarbeit?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 3

Kernantwort

Es gibt **keine bundeseinheitlichen** Vorgaben. Freie Träger der Wohlfahrtspflege leisten v. a.: **Beratung und Information** zum Asylverfahren/Aufenthalt, besondere Angebote für **schutzbedürftige** Personen, Mitwirken an einer **Lebensperspektive**, **pädagogische/soziale Aktivitäten**, Förderung des **gegenseitigen Verständnisses** sowie **Gewinnung und Schulung Ehrenamtlicher**.

Klausurstichworte

keine bundeseinheitlichen Vorgaben · Beratung/Information · schutzbedürftige Personen · Lebensperspektive · Verständnis fördern · Ehrenamtliche schulen

FRAGE 4 L6.5 · Cluster C4

Dürfen Sozialarbeitende Flüchtlinge rechtlich beraten?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 4

Kernantwort

Nur eingeschränkt. Nach dem **RDG** ist die **außergerichtliche Rechtsberatung** grundsätzlich **Volljuristen** und **öffentlichen/anerkannten Stellen** (§ 8 Abs. 1 RDG) vorbehalten; **Sozialarbeitende dürfen keine umfängliche Rechtsberatung** erteilen. Das ist in der Flüchtlingssozialarbeit besonders heikel, weil **Status** und **Asylverfahren** stark rechtlich geprägt sind und die **Leistungsansprüche** unmittelbar beeinflussen — im Zweifel ist an einen Volljuristen weiterzuverweisen (vgl. L2.2).

Klausurstichworte

RDG · außergerichtliche Beratung nur Volljuristen/§ 8 Abs. 1 RDG-Stellen · keine umfängliche Rechtsberatung · Weiterverweis · vgl. L2.2

L6.6 Trägerlandschaft der sozialen Arbeit

FRAGE 1 L6.6 · Cluster C1

Wie gliedert sich die Trägerlandschaft der sozialen Arbeit?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 1

Kernantwort

Sie gliedert sich in **öffentliche** und **private** Träger. **Öffentliche** Träger umfassen die **unmittelbare Staatsverwaltung** (Ministerien, Behörden wie das Jugendamt, Städte/Gemeinden) und die **mittelbare Staatsverwaltung** (vom Staat befugte Einrichtungen, z. B. die **Sozialversicherungsträger**). **Private** Träger sind z. B. **Gewerkschaften**, **Wohnungsbaugenossenschaften** und **Sozialverbände** (z. B. VdK) — sowie die besonders bedeutsamen **Kirchen und Verbände der freien Wohlfahrtspflege**.

Klausurstichworte

öffentlich: unmittelbare (Ministerien/Behörden/Gemeinden) + mittelbare Staatsverwaltung (Sozialversicherungsträger) · privat: Gewerkschaften, Genossenschaften, Sozialverbände, freie Wohlfahrtspflege

FRAGE 2 L6.6 · Cluster C2

Welche sechs Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege gibt es?

EIGENE ANTWORT / STICHWORTE

ANTWORT ZU FRAGE 2

Kernantwort

Die freie Wohlfahrtspflege ist in **sechs Spitzenverbänden** organisiert (alle gemeinnützig): **Arbeiterwohlfahrt (AWO)** (aus der Arbeiterbewegung, ohne religiöse Motive), **Deutscher Caritasverband** (katholisch), **Der Paritätische Gesamtverband** (Dachverband, weltanschaulich neutral), **Deutsches Rotes Kreuz (DRK)** (neutral/unparteilich), **Diakonie Deutschland** (evangelisch) und die **Zentralwohlfahrtsstelle der Juden (ZWST)** (jüdisch).

Klausurstichworte

AWO (Arbeiterbewegung) · Caritas (katholisch) · Paritätischer (Dachverband, neutral) · DRK (unparteilich) · Diakonie (evangelisch) · ZWST (jüdisch)